

GUTACHTEN

über den Verkehrswert des Grundstücks
Flurstück Nr. 1210/4, Gemarkung Mittenwald,
Dammkarstraße 12, 82481 Mittenwald

Amtsgericht Weilheim i. OB., Az.: 1 K 54/22 · Projekt 22.G.15



Ansicht von Nordosten

Digital-Ausfertigung

Das Gutachten wurde am 08.04.2025 in 8-facher Ausfertigung erstellt,
davon 1 Exemplar für Archivzwecke des Sachverständigen.
Es umfasst einschließlich Deckblatt 30 Seiten, 15 Anlagen und 111.925 Zeichen.

Christoph Geuther
Dipl.-Ing. (FH) Architekt

Von der IHK für München und Oberbayern
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für die Bewertung von
bebauten und unbebauten Grundstücken

Mitglied der Gutachterausschüsse in den
Landkreisen Garmisch-Partenkirchen
und Starnberg



Büro München
Jutastraße 15
80636 München
Fon 089 50073990
Fax 089 50073991
christoph@geuthernet.de
www.geuthernet.de

Büro Garmisch-Partenkirchen
Zigeunerweg 21
82491 Grainau
Fon 08821 9672282
Fax 08821 9672280



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben	3
1.1 Auftrag, Unterlagen und Recherchen	3
1.2 Hinweise	4
1.2.1 Beantwortung der Fragen aus dem Wertermittlungsauftrag	4
2. Rechtliche Gegebenheiten	5
2.1 Grundbuch	5
2.1.1 Beurteilung der Lasten und Beschränkungen.....	5
2.2 Miet- und Pachtverträge	6
2.3 Bauplanungsrecht.....	6
2.3.1 Tatsächliche Grundstücksnutzung	7
2.3.2 Überbau.....	8
2.3.3 Künftige Grundstücksnutzung	8
2.4 Erschließung, abgabenrechtlicher Zustand	9
2.5 Entwicklungszustand (§ 3 ImmoWertV).....	9
3. Lagebeschreibung	9
3.1 Großräumige Lage.....	9
3.2 Kleinräumige Lage	10
3.3 Objektlage	12
4. Objektbeschreibung	13
4.1 Grundstück	13
4.2 Gebäude	13
4.3 Baubeschreibung.....	14
4.3.1 Bauliche Außenanlagen.....	15
4.3.2 Sonstige Außenanlagen.....	15
4.4 Flächen	15
4.5 Zustand des Objekts.....	17
4.6 Gesamtbeurteilung, Vermarktungschancen	18
5. Marktanalyse	20
5.1 Marktsegment	20
5.2 Marktdaten	20
6. Wertermittlung.....	22
6.1 Wertermittlungsverfahren	22
6.1.1 Verfahrenswahl.....	23
6.2 Vergleichswert	24
6.2.1 Bebautes Grundstück	24
6.2.2 Bodenwert.....	24
6.3 Sachwert.....	26
6.3.1 Sachwert-Ermittlung.....	28
6.4 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale.....	29
7. Verkehrswert	30

1. Allgemeine Angaben

1.1 Auftrag, Unterlagen und Recherchen

Auftraggeber:	Amtsgericht Weilheim i. OB., Abteilung für Zwangsvollstreckungssachen, Waisenhausstraße 5, 82362 Weilheim i. OB.
Auftrag:	Gutachten über den Verkehrswert im Sinne des § 194 BauGB;
Gegenstand der Wertermittlung:	Grundstück Flurstück Nr. 1210/4, Gemarkung Mittenwald, Dammkarstraße 12, 82481 Mittenwald
Verwendungszweck:	Bemessung des Verkehrswertes im Zwangsversteigerungsverfahren
Datum Beschluss:	07.12.2022
Wertermittlungsstichtag:	08.04.2025
Qualitätsstichtag:	03.09.2024 (Besichtigungstag)
Arbeitsunterlagen:	• Grundbuchauszug vom 10.07.2024 • Bewilligungsurkunden Nr. 937 vom 31.03.1953 und Nr. 268 vom 31.01.1958 • Genehmigungsakte Nr. 592 von 1970 • Tektur-Genehmigungspläne M. 1:100 von 29.12.1972, Genehmigungsplan M 1:100 vom 01.07.1949 • Flurkartenauszug M. 1:1.000 vom 16.12.2022
Recherchen:	• Auskünfte des Gutachterausschusses im Bereich des Landkreises Garmisch-Partenkirchen (Kaufpreise, Bodenrichtwert) • Onlinerecherche Bauplanungsrecht • Auskunft des Marktbaumeisters vom 01./02.04.2025 • Investorenauswahlverfahren des Marktes Mittenwald „Nachnutzung des ehem. Hallenbadgrundstücks“ • Onlinerecherche Immobilienmarkt • Auskunft Kaminkehrermeister
Objektbesichtigung:	03.09.2024; besichtigt werden konnten lediglich drei Gästezimmer, der Frühstücksraum und das Kellergeschoß;

1.2 Hinweise

Grundlagen und Untersuchungsumfang:

Es wird von der formellen und materiellen Legalität der vorhandenen baulichen Anlagen ausgegangen. Eine Prüfung hinsichtlich erfolgter Genehmigungen erfolgt nicht. Untersuchungen zum Baugrund (z. B. Altlasten), von nicht sichtbaren Bauteilen (z. B. zerstörende Untersuchungen hinsichtlich „versteckter“ Mängel und Schäden) sowie zur Standsicherheit (Statik) erfolgen nicht. Untersuchungen zur Bauphysik (Schall- und Wärmeschutz, energetische Eigenschaften) und zu Immissionen (Bundesimmissionsschutzgesetz) werden nicht vorgenommen. Der Ansatz von Flächen und Rauminhalten erfolgt auf Grundlage der vorliegenden Pläne, ein Aufmaß erfolgt nicht. Die Grundstücksgröße wird nach Angabe im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs angesetzt, eine Überprüfung erfolgt nicht. Soweit das Ergebnis auf Annahmen oder ungeprüft übernommenen Informationen beruht, besteht der Vorbehalt der Nachprüfung.

Die Übereinstimmung der Bebauung mit den Aufteilungsplänen wurde stichprobenartig überprüft. Aufteilung und Dimension der Räumlichkeiten entsprechen im Wesentlichen den Plandarstellungen. Abweichungen wurden skizzenhaft ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit ergänzt.

Haftung:

Eine Haftung über den Verwendungszweck des Zwangsversteigerungsverfahrens hinaus wird ausgeschlossen. Für die in den verwendeten Plananlagen enthaltenen Angaben wie z. B. Maße wird keine Haftung übernommen.

Urheberrecht:

Das Gutachten darf ganz oder auszugsweise nur mit Zustimmung des Verfassers Zwecken außerhalb des Zwangsversteigerungsverfahrens verwendet bzw. Dritten weitergegeben oder im Internet veröffentlicht werden. Bezüglich im Gutachten verwendeter Karten, Pläne, Skizzen, Fotos usw. besteht der Rechtevorbekalt des Urhebers, eine Weitergabe an Dritte ohne Zustimmung ist untersagt.

Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 (ImmoWertV 2021):

Bei Erstellung von Verkehrswertgutachten ab dem 01.01.2022 ist unabhängig vom Wertermittlungsstichtag die Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 (ImmoWertV 2021) anzuwenden. Die in diesem Gutachten verwendeten Daten wurden weitgehend vor dem 01.01.2022 auf Grundlage des jeweils geltenden Modells erhoben und ausgewertet. Bei modellkonformer Bewertung können daher gemäß § 10 Abs. 2 ImmoWertV Abweichungen bei Bezeichnungen oder Verfahrensgängen gegenüber der ImmoWertV 2021 erforderlich sein.

1.2.1 Beantwortung der Fragen aus dem Wertermittlungsauftrag

- a) Die Besichtigung lieferten keine Hinweise auf das Vorhandensein von Hausschwamm.
- b) Baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen bestehen nicht.

2. Rechtliche Gegebenheiten

2.1 Grundbuch

Bestand:

Amtsgericht

Grundbuch von

Garmisch-Partenkirchen
 Mittenwald

Band 83

Blatt 3307

Bestandsverzeichnis

Einlagebogen
 5

Lfd. Nr. der Eintragungen	Flächen-Nr. der Grundstücke	Bezeichnung der Grundstücke und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte				Größe		
		Gemarkung	Flurstück	Liegenschaftsbuch	Lage und Wirtschaftsart	ha	a	qm
1	2	3	4	5	6			
15	9	Mittenwald	1210/4		Dammkarstr. 12, Wohnhaus (tlw. auf Flst. 1210/3), Garten	-	06	89

Eigentümer:

Aus Gründen der Anonymisierung keine Angabe.

Lasten und Beschränkungen in Abteilung II:

9	2-15	Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle zugunsten der jeweiligen Eigentümer der Fl. Nr. 1210. Gem. Mittenwald (Best. Verz. Nr. 8 dieses Grundbuchblattes) und der Fl. Nr. 1210/3 Gem. Mittenwald (Best. Verz. Nr. 10 dieses Grundbuchblattes), Gemäß Bewilligung vom 31. März 1953 und vom 23. Januar 1958 eingetragen am 2. März 1961 und hierher übertragen am 7. Oktober 1971.
14	15	Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet (AG Weilheim, AZ: 1 K 54/22); eingetragen am 19.10.2022.

Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden in Abteilung III:

Belastungen aus dinglichen und schuldnerischen Rechten, wie Rentenzahlungen, Grundschulden und Hypotheken, bleiben bei der Bewertung unberücksichtigt, da sich diese Grundbucheintragungen nicht auf den Verkehrswert, sondern allenfalls auf die Kaufpreissumme auswirken können.

2.1.1 Beurteilung der Lasten und Beschränkungen

Zu den gegenseitigen Vorkaufsrechten für alle Verkaufsfälle gelten gemäß Bewilligungsurkunde die gesetzlichen Bestimmungen. Die Vorkaufsrechte gelten nicht für einen Verkaufsfall, der mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht an einen gesetzlichen Erben erfolgt. Nach herrschender Meinung und RFH-Urteil vom 08.10.1926 – II A 429/76 beeinflusst ein Vorkaufsrecht den Grundstücks-wert nicht. Eine auf Kaufinteressenten abschreckende Wirkung hat allenfalls Einfluss auf die Markt-gängigkeit und die Vermarktungsdauer. Aufgrund der zum Wertermittlungsstichtag herrschenden Marktsituation ist kein Einfluss auf den Verkehrswert des belasteten Grundstücks festzustellen.

Dem Eigentümer des Bewertungsgrundstücks steht auch das Vorkaufsrecht an den beiden westli-chen Nachbargrundstücken zu. Nach herrschender Meinung haben Vorkaufsrechte für sich alleine keinen Wert, da sie nicht frei handelbar sind. Aufgrund der planungsrechtlichen Situation ergibt die Option des Erwerbs eines oder beider westlich benachbarter Grundstücke keinen wirtschaftlichen Vorteil für den Eigentümer des Bewertungsobjekts. Ein Werteeinfluss durch das Vorkaufsrecht ist daher nicht begründbar.

Der Zwangsversteigerungsvermerk hat keinen Einfluss auf den im Rahmen der Zwangsversteigerung zu ermittelnden Verkehrswert nach § 194 BauGB.

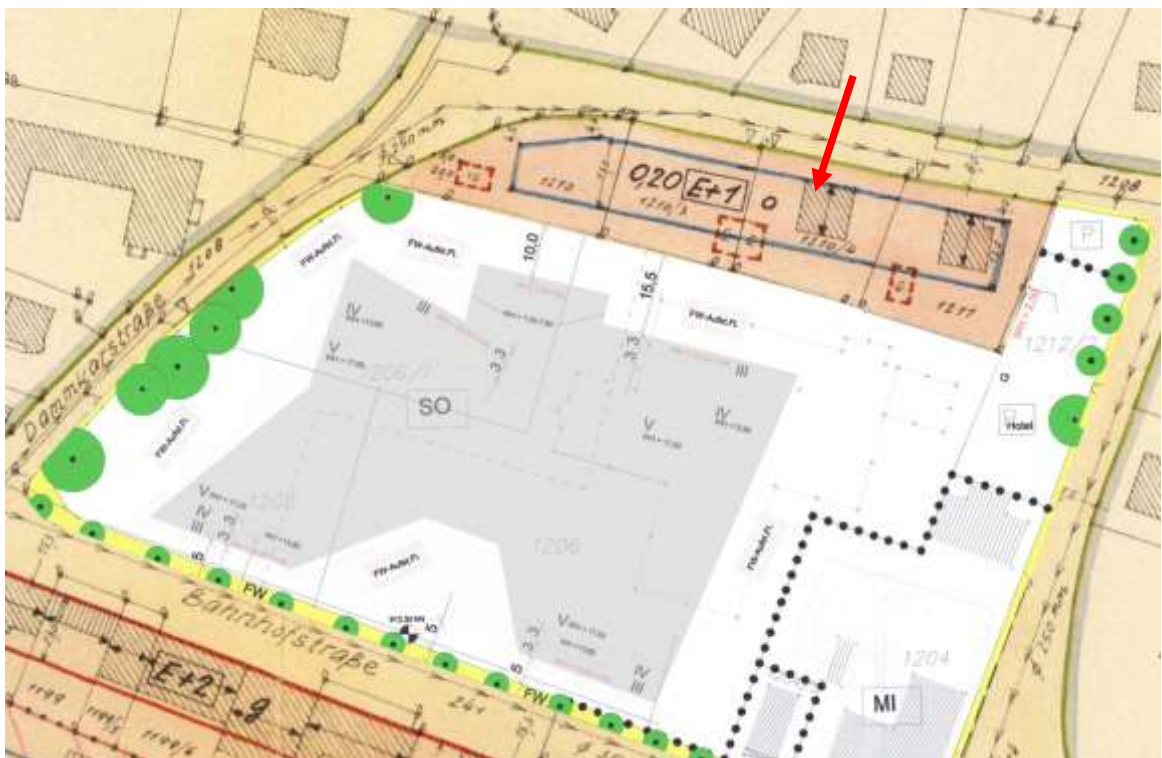
Die Feststellungen zu den Rechten und Belastungen ohne Werteeinfluss erfolgen ungeachtet eines ggf. im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens aufgerufenen, symbolischen Ersatzwertes.

2.2 Miet- und Pachtverträge

Nach Angabe besteht kein Miet- oder Pachtverhältnis. Eine Vermietung von Gästezimmern erfolgte zuletzt im Jahr 1998.

2.3 Bauplanungsrecht

Es besteht der Bebauungsplan Nr. 5 vom 20.06.1969. Festgesetzt ist allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO. Allgemeine Wohngebiete dienen dem Wohnen. Zulässig sind in der Regel Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störenden Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.



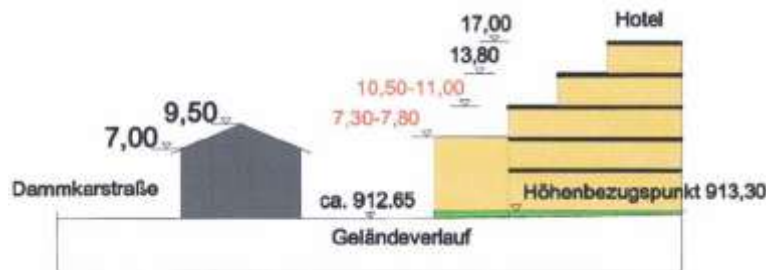
Auszug Bebauungsplan Nr. 5 mit Bebauungsplan Nr. 42 von 2011; Einfügen Bebauungsplan Nr. 42 (weißer Hintergrund) und graue Färbung des Bauraums durch den Sachverständigen;

Festgesetzt durch Baugrenzen ist ein Bauraum von 13 m Tiefe im Abstand von 4 m zur Straße. Festgesetzt sind zudem eine Mindestgrundstücksgröße von 650 m² (die Grundstücksteilung erfolgte bereits 1955), eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,20, offene Bauweise sowie zwingend ein Erd- plus ein Obergeschoß, wobei das Dachgeschoß zu zwei Dritteln der Dachbodenfläche (ohne Treppenhaus) ausgebaut werden darf. Bei einer Hausbreite von über 10 m ist ein Kniestock von bis zu 50 cm zulässig. Es sind nur Satteldächer mit 21 bis 25° Neigung zulässig. Von der festgesetzten Firstrichtung wurde offensichtlich eine Befreiung erteilt.

Nach Auskunft des Marktbauamts ist der Bebauungsplan u. a. hinsichtlich der Festgesetzten Grundflächenzahl überholt. Dagegen werde eine GRZ von ca. 0,28 als realisierbar erachtet.

Das Bewertungsgrundstück liegt nach Auskunft des Marktbauamts im Geltungsbereich eines förmlich festgesetzten Sanierungsgebiets, dessen Regelungen jedoch noch nie angewendet wurden. Dem Markt steht das Vorkaufsrecht gem. § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB zu.

Im Hinblick auf die Lagebeurteilung erfolgt der Beschrieb des südlich angrenzenden Bebauungsplans Nr. 42 von 2011. Festgesetzt ist hier „Sondergebiet Fremdenverkehr“. Die festgesetzten Baumgrenzen sehen eine höhengestaffelte (Hotel-)Bebauung im Abstand von 15,50 m zur südlichen Grenze des Bewertungsgrundstücks vor, die allerdings nur den westlichen rd. 15 m breiten Grundstücksbereich „verdeckt“. Die Höhenstaffelung beginnt mit drei Geschossen und einer Wandhöhe von 10,50 bis 11 m, daran schließt ein viergeschoßiger Bereich mit Wandhöhe von max. 13,80 m an, hieran ein fünfgeschoßiger Bereich mit Wandhöhe von max. 17,00 m.



System-Schnitt im Bereich des Gebäudeabstands 10,00 m, Quelle: Begründung zum Bebauungsplan

Auf Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans wurden von verschiedenen Interessenten entsprechende Konzepte entwickelt, die jedoch entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen anhaltender Kritik aus der Bürgerschaft (Bürgerbegehren) nicht zum Tragen kamen. Zum Wertermittlungsstichtag läuft daher ein Investorenauswahlverfahren auf Grundlage eines unter Bürgerbeteiligung diskutierten Auslobungstextes. Dieser sieht gegenüber dem rechtsgültigen Bebauungsplan eine verträglichere Gestaltung und Konzeption vor. Die Bewertung der Bewerbungen soll bis Ende April 2025 erfolgen. Zielvorstellung des Marktes ist eine sich idealerweise an der eher moderaten Höhenentwicklung der Umgebung orientierenden Bebauung, die sich auch bezüglich Maßstäblichkeit, Dachformen, Materialität und Fassadengestaltung in die vorhandene örtliche Bauweise – auch bei zeitgemäßer Interpretation – einfügt. Neben dem touristischen Schwerpunkt (Übernachtung mit max. 250 Betten sowie Gastronomie) soll auch ein Mehrwert für die Bevölkerung in Form eines Wellnessbereichs und idealerweise eines Schwimmbads geschaffen werden. Durch die Zielvorstellungen des Auslobungstextes kann künftig mit einer verträglicheren Nutzung des südlichen Nachbargrundstücks gerechnet werden, als sie der rechtskräftige Bebauungsplan ermöglicht.

2.3.1 Tatsächliche Grundstücksnutzung

Das Bewertungsgrundstück ist mit einem Gästehaus (E+1+D, unterkellert) mit lt. Genehmigung 35 Betten bebaut. Die realisierte, wertrelevante Geschößflächenzahl WGFZ beträgt inkl. Überbau, bezogen auf das Bewertungsgrundstück, rd. 0,98. Die zulässige Grundfläche wurde auf dem Bewertungsgrundstück ohne Anrechnung des Überbaus um rd. 79 m² überschritten.

2.3.2 Überbau

Das Gebäude überbaut das westliche Nachbargrundstück mit einer Grundfläche von rd. 24 m². Nach den vorliegenden Unterlagen erfolgte der Überbau im Jahr 1971 als Eigengrenzüberbauung. Gemäß Grundbuchstand existierte die Grundstücksgrenze bereits seit 1955. Beim Eigengrenzüberbau wird das Einverständnis des Eigentümers unterstellt, so dass es sich um einen rechtmäßigen Überbau handelt. Dies gilt auch für den Fall, dass die Grundstücke später unterschiedlichen Eigentümern zufallen, etwa durch Verkauf oder Zwangsversteigerung. Gemäß § 912 Abs. 2 BGB ist der Nachbar durch eine Geldrente zu entschädigen, die gem. § 913 Abs. 2 BGB jährlich im Voraus zu entrichten ist. Das Recht auf Zahlung der Rente entsteht mit dem Zeitpunkt des Überbaus und ruht im Fall des Eigengrenzüberbaus bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Grundstücke in unterschiedliche Hände kommen (BGH, Urt. Vom 22.11.2013 – V ZR 199/12). Für die Höhe der Rente ist der Zeitpunkt der Grenzüberschreitung maßgebend. Dies gilt auch beim Eigengrenzüberbau. Nach herrschender Meinung ist vom nutzungsbezogenen Liegenschaftszinssatz auszugehen. Gem. § 915 Abs. 1 BGB kann der Rentenberechtigte jederzeit den Abkauf der überbauten Grundstücksfläche verlangen, wobei der Wert nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Grenzüberschreitung zu ermitteln ist. Der Überbau bzw. die Rentenverpflichtung wird nicht im Grundbuch des überbauenden Grundstücks eingetragen. Das Rentenrecht ist Bestandteil des überbauten Grundstücks und kann im dortigen Grundbuch zur dinglichen Sicherung eingetragen werden.

Laut *Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10 Auflage, Nr. VIII Rechte und Belastungen, Rn. 276*, werde in der Praxis festgestellt, dass der Eigentümer des Grundstücks, von dem aus überbaut wurde, den Vorteil habe, den auf fremden Grund und Boden stehenden Gebäudeteil auch bei durchgreifender Sanierung nicht abbrechen zu müssen, so dass durchaus von einer unendlichen Laufzeit des Überbaurechts ausgegangen werden könne. Im Rahmen dieser Bewertung wird unterstellt, dass diese Auffassung juristisch haltbar ist. Eine verbindliche juristische Beurteilung ist dem Sachverständigen nicht möglich.

2.3.3 Künftige Grundstücksnutzung

Aufgrund der Festsetzung im Bebauungsplan, der erfolgten Genehmigungen und den Ausführungen zum Überbau ist auch künftig von einer Wohnnutzung auf dem Bewertungsgrundstück in dem realisierten Maß auszugehen. Aufgrund der bereits erfolgten deutlichen Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl ist kein Erweiterungspotential erkennbar. Im Grundsatz sind alle in § 4 BauNVO genannten Nutzungen in einem allgemeinen Wohngebiet denkbar. Das Bewertungsgrundstück würde sich (ggf. zusammen mit den beiden westlichen Nachbargrundstücken) als Arrondierungsfläche für das südliche benachbarte Hotelprojekt eignen.

Diese Beurteilung simuliert lediglich eine marktübliche Beurteilung durch potenzielle Interessenten. Eine Garantie auf ein gewisses Baurecht sowie eine diesbezügliche Haftung des Sachverständigen ist damit nicht verbunden. Eine verbindliche Klärung ist nur über einen Antrag auf Vorbescheid möglich, wobei die tatsächlich realisierbare Nutzung vom planerischen Geschick und der Auslegung des Planungsrechts abhängt. Die tatsächlich realisierbare Nutzung kann deshalb von der hier rein bewertungstechnisch zugrunde gelegten abweichen.

2.4 Erschließung, abgabenrechtlicher Zustand

Das Grundstück ist im Sinne des Baugesetzbuches (BauGB) als voll erschlossen anzusehen. Alle Anschlüsse an öffentliche Ver- und Entsorgungsnetze sind vorhanden. Die Erschließung erfolgt von Norden von der Dammkarstraße aus.

Aufgrund der tatsächlichen und planungsrechtlichen Situation ist künftig mit Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch (BauGB) nicht zu rechnen. Die Abgaben nach Kommunalabgabengesetz (KAG) wurden beglichen.

2.5 Entwicklungszustand (§ 3 ImmoWertV)

Aufgrund der vorliegenden, öffentlich-rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten handelt es sich beim Bewertungsgrundstück um baureifes Land gemäß § 3 Abs. 4 ImmoWertV.

3. Lagebeschreibung

3.1 Großräumige Lage

Der Markt Mittenwald liegt an der Isar, ca. 110 km südlich von München und ca. 20 km südöstlich von Garmisch-Partenkirchen, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der Ort ist gemäß Landesentwicklungsplan „Mittelzentrum“ und hat rd. 7.320 Einwohner bei einer leichten Bevölkerungsabnahme und einem Durchschnittsalter von 47 Jahren (Bayern 43,6 Jahre). Mit seiner Fläche von rd. 3 km² nennt sich Mittenwald „Ort der kurzen Wege“. Die Entfernung nach Innsbruck beträgt ca. 40 km. Die B 2 führt nach Innsbruck bzw. Garmisch-Partenkirchen und weiter über die A 95 nach München, die B 11 führt über Walchensee/Kochel nach Wolfratshausen und München. Die Staatsgrenze zu Österreich liegt ca. 6 km südlich in Scharnitz. Mittenwald liegt an der Bahnstrecke München-Innsbruck und ist über Fernbus erreichbar.

Mittenwald gehört zu den schönsten gelegenen Orten der bayerischen Alpen, zwischen Karwendel- und Wettersteingebirge und ist weltweit als Geigenbauort mit über 300-jähriger Tradition bekannt. Fortgeführt wird diese durch die örtliche, 160 Jahre alte Geigenbauschule, dokumentiert durch ein Geigenbaumuseum. Der Luftkurort, Höhe 913 m ü. NN, ist idealer Ausgangspunkt für Winter- oder Sommerurlaub. Klimatisch günstig gelegen ist Mittenwald nahezu nebelfrei und zeichnet sich durch eine Vielzahl von Erholungs- und Sportmöglichkeiten aus. Der dörfliche Charakter, enge Gassen, Häuser mit Zierbündgiebeln und Lüftmalereien, bunte Vorgärten wurden bis heute erhalten. Zahlreiche, sanft ansteigende und alpine Wanderwege erschließen die Gebirgswelt und bieten Erholung in fantastischer Kulisse des Karwendelgebirges. Mittenwald gehört mit Radstrecken unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zu den schönsten Bike-Revieren Deutschlands. Das Angebot an Loipen im Winter ist sehr gut, das alpine Angebot reicht von Pisten für Anfänger bis zur unpräparierten Dammkarabfahrt als Skiroute.

Das Übernachtungsangebot reicht vom Privatzimmer über Ferienwohnungen bis hin zum Vier-Sterne-Hotel. Im Jahr 2025 ist die Eröffnung eines 2*-Sterne-Hotels östlich des Bahnhofgeländes geplant. Es gibt rd. 3.752 Gästebetten am Ort (Auslastung 2023 bei 39 %), davon 330 Hotelbetten (Auslastung 2023 bei 54 %). Insgesamt wurden im Jahr 2023 rd. 111.000 Gästeankünfte und rd.

532.000 Übernachtungen registriert (- 2,4 % gegenüber 2022). Die Wirtschaft Mittenwalds ist stark monostrukturell auf den Fremdenverkehr ausgerichtet.

Mittenwald verfügt über zwei Kindertageseinrichtungen, eine Grund- und Mittelschule und ist Standort der staatlichen Musikinstrumentenbauschule. Des Weiteren besitzt Mittenwald ein renommiertes Geigenbaumuseum, Mitte des Jahres 2025 folgt ein Museum der klassischen Moderne. Die Infrastruktur entspricht der eines dörflichen Kurortes. Der Bahnhofsbereich erfuhr durch Nutzung und Modernisierung eine Aufwertung.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze lag in den letzten Jahren konstant bei rd. 1.580. Mittenwald erfuhr in den letzten Jahren eine Abwanderung von Gewerbebetrieben. Der nächstgelegene Arbeits- und Beschaffungsmarkt ist Garmisch-Partenkirchen. Für Pendler nach München bietet sich Mittenwald als Wohnort wegen der Entfernung nicht an. Der Anteil der Einpendler an den örtlichen Arbeitsplätzen (1.570) beträgt 22 %, der Anteil der Auspendler an den Beschäftigten am Wohnort (rd. 2.410) beträgt 49 %. Wegen der grenznahen Lage bietet sich Mittenwald als gewerblicher Standort zum einen für standortunabhängige Dienstleistungsbetriebe, zum anderen für Betriebe, deren Absatzmarkt im Süden in Österreich oder Italien liegt.

Lt. *Acxiom Deutschland GmbH, Neu-Isenburg, Mikromarktdaten* werden eine Mikromarktklassifikation Wohngebiet, ein bürgerlich-etabliertes Milieu, als dominante Lebensphase ersten Ranges 65 bis 75 Jahre, zweiten Ranges 60 bis 65 Jahre, bezüglich Zentralität Einzugsgebiet bzw. Urlaubsraum und Siedlungsstruktur ländlicher Raum genannt. Es gibt rd. 4.200 Haushalte am Ort, wobei mit 81,5 % die Haushalte ohne Kinder unter 18 Jahren bzw. mit jeweils rd. 35 % die 1- und 2-Personen-Haushalte dominieren. Beim Bildungsniveau dominieren der Volks- und Hauptschulabschluss sowie der Berufs-Fachschulabschluss. Die durchschnittliche private Kaufkraft je Einwohner beträgt rd. 21.400 €.

3.2 Kleinräumige Lage

Das Bewertungsobjekt liegt im Zentrum Mittenwalds rd. 120 m östlich des Rathauses und rd. 200 m nordwestlich des Bahnhofs. Die Bahntrasse verläuft rd. 100 m östlich. Zum verkehrsberuhigten Bereich in der Hochstraße sind es rd. 320 m, zum Obermarkt (Fußgängerzone) rd. 390 m. Die unmittelbar südlich angrenzende, brachliegende Projektierungsfläche für den Fremdenverkehr (Hotel) wird zum Stichtag als Parkplatz genutzt.

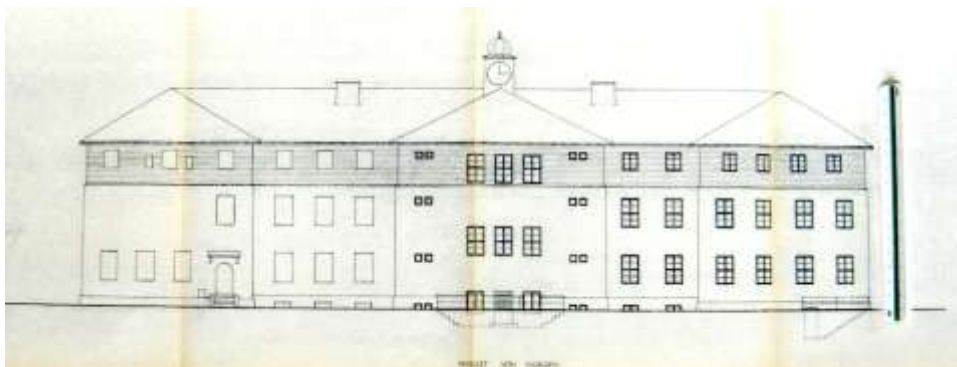


Hintergrundkarte: © Bayerische Vermessungsverwaltung (2025), Datenquelle: Geoportal Bayern www.geoportal.bayern.de

Zum Zeitpunkt des Überbaus 1971 stand auf dem südlichen Nachbargrundstück des überbauten Grundstücks ein Schulgebäude:



Flächennutzungsplan 1988 mit Darstellung Schulgebäude (gelb)



Ansicht Schulgebäude von Norden

3.3 Objektlage

Das Objekt ist gut mit Individual-Verkehrsmitteln zu erreichen. Auf dem Grundstück sind keine Kfz-Stellplätze vorhanden. Hierfür wurde bisher das westlich benachbarte Grundstück genutzt. Im öffentlichen Straßenraum ist gebührenfreier Parkraum in begrenztem Umfang vorhanden. Der Bahnhof mit Haltestelle der regionalen Buslinien und Taxistand liegt in sehr geringer Entfernung. Die Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist im örtlichen Vergleich sehr gut.

Die Dammkarstraße dient als eine von zwei zentrumsnahen Verbindungen des Ortszentrums mit dem östlich der Bahntrasse und der Isar liegenden Ortsbereiche. Es ist daher mit innerörtlichem, mäßigen Erschließungsverkehr zu rechnen, wodurch temporär Immissionen entstehen können. Darüber hinaus ist die Lage als weitgehend ruhig zu bewerten. Gemäß GeoPortal.EBA des Eisenbahn-Bundesamts ist im Bereich des Bewertungsobjekts nicht mit Schienenlärm zu rechnen. Eine künftige, bauplanungsrechtlich bereits zum Stichtag zulässige Bebauung des südlichen Nachbargrundstücks z. B. mit einem Hotel kann eine Neubewertung der Immissionslage erfordern. Zudem kann sich eine ggf. zulässige mehrgeschoßige Bebauung nachteilig auf den Ausblick vom Bewertungsobjekt in Richtung Süden auswirken. Zum Wertermittlungsstichtag wirkt die brachliegende Parkplatzfläche im Süden wenig attraktiv. Zum Zeitpunkt des Überbaus 1971 beeinflusste das südwestlich benachbarte Schulgebäude die Grundstückslage nachteilig.

Die Lage in Bezug auf Freizeitmöglichkeiten ist entsprechend des Gesamtangebots von Mittenwald gut. Fuß- und Radwege im Isartal sowie Wanderwege des Karwendelgebirges sind schnell erreichbar. Im Umkreis von rd. 800 m sind alle am Ort vorhandenen Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfs sowie Unterricht, Ausbildung und Gesundheit zu erreichen. Weiterreichende Einrichtungen liegen in Garmisch-Partenkirchen.

Durch die zentrale Lage profitiert das Objekt sehr vom „Ort der kurzen Wege“, als der Mittenwald beworben wird. Das Prestige der „Adresse“ ist im örtlichen Vergleich durchschnittlich. Der Immobilienkompass des Internetportals „Capital“ weist für die vorliegende Objektlage in der Skala „normal-fair-gut-großartig-ausgezeichnet“ für das Bewertungsobjekt eine „faire“ Wohnlage aus.

Insgesamt handelt es sich um eine unterdurchschnittliche, jedoch sehr zentrale Wohnlage von Mittenwald.

4. Objektbeschreibung

4.1 Grundstück

Das Grundstück ist trapezförmig mit Orientierung der Längsachse in Ost-West-Richtung, einer Frontbreite im Norden an der Dammkarstraße von rd. 27 m und einer Tiefe zwischen rd. 23 und 26 m. Das östliche Nachbargrundstück ist in offener Bauweise mit einem Wohnhaus bebaut, das südliche Nachbargrundstück ist unbebaut und als Parkplatz genutzt. Das westliche Nachbargrundstück wird mit einer Grundfläche von rd. 24 m² vom Bewertungsgrundstück aus überbaut, ist ansonsten unbebaut und dient dem Bewertungsgrundstück als Stellplatzfläche.

Das Bewertungsgebäude steht im Abstand von rd. 4 m zur nördlichen Grenze auf der westlichen Grenze bzw. überbaut diese um im Mittel 2 m. Die Freiflächen ergeben sich nördlich als Vorgarten mit Gebäudezugang sowie östlich als rd. 7 m tiefe und südlich als rd. 7 bis 10 m tiefe Garten- und Terrassenfläche.

Die Oberfläche des Grundstücks ist im Wesentlichen eben. Hinweise auf Altlasten oder hohen Grundwasserstand bestehen nicht. Die grundsätzliche Bebaubarkeit ist gegeben.

4.2 Gebäude

Das östliche Ursprungs-Gebäude wurde ca. 1949 in Massivbauweise mit Satteldach bereits als Gästehaus mit sechs Zimmern erstellt. Im Jahr 1971 erfolgte die Gästehaus-Erweiterung im Westen ebenfalls in Massivbauweise und mit Satteldach. Zeitgleich wurde der Altbau offensichtlich umgebaut und modernisiert. Das Gebäude ist unterkellert und verfügt über ein Erdgeschoß, ein Obergeschoß und ein ausgebautes Dachgeschoß.

Die Gebäudeerschließung erfolgt von Norden über ein natürlich belichtetes Treppenhaus mit zwei anschließenden Stichfluren. Im Erdgeschoß liegen im Altbau ein nord- und zwei südorientierte Gästezimmer, letztere mit Südterrasse. Zudem gibt es vom Flur aus erschlossen ein Bad und ein WC. Im Neubau liegen zwei südorientierte Gästezimmer mit Dusche/WC und Südterrasse, ein west- und südorientierter Frühstückraum und eine nordorientierte Küche. Die lichte Raumhöhe beträgt rd. 2,38 m. Im Obergeschoß gibt es sechs nordorientierte Einzelzimmer und zwei Südorientierte Doppelzimmer mit Balkon, jeweils nur mit Waschbecken, sowie ein vom Flur aus erschlossenes WC. Zudem gibt es drei südorientierte Doppelzimmer mit Dusche/WC und Südbalkon. Im Dachgeschoß gibt es vier Zimmer ohne Bad und zwei Zimmer mit Dusche/WC, zudem eine gemeinschaftliche Dusche und ein separates WC. Die vier Zimmer im Osten und Westen verfügen über einen Balkon. Es bestehen Dachschrägen. Im Keller gibt es einen Heizungsraum, einen Tankraum, einen Waschkeller sowie sechs Lagerräume. Die lichte Raumhöhe beträgt rd. 2,38 m.

4.3 Baubeschreibung

Die Beschreibung beruht auf den Feststellungen der Ortsbesichtigung, den vorliegenden Unterlagen sowie den Angaben der Beteiligten am Ortstermin. Sie dient lediglich dieser Wertermittlung. Sie ist nicht als technische Baubeschreibung zu verstehen und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit:

Baujahr:	ca. 1949/1971
Gründung:	Beton, Stahlbeton
Tragende Konstruktion:	Keller Außenwände Stahlbeton, ab EG Mauerwerk
Innenwände:	Mauerwerk
Geschossdecken:	Altbau über OG/DG Holzbalkendecke, sonst Stahlbeton
Balkone:	Altbau Holz, Neubau Stahlbeton, Belag Keramik, Geländer Holz
Fassade:	Putz, gestrichen, tlw. Holzverschalung
Dach:	Satteldach, Holzdachstuhl, keine relevante bzw. baujahrestypische (1971) Wärmedämmung, Schalung, Deckung Tonziegel, Rinnen/Fallrohre Blech gestrichen, Kaminkopf Klinker, tlw. Schneefang-Rundholz
Treppen:	Stahlbeton, Belag Naturstein, Geländer Schmiedeeisen
Wandoberflächen:	Putz gestrichen, Keramik, Holzverschalung, Raufasertapete
Bodenbelag:	Parkett, Naturstein, Textil, Keramik, Nutzestrich
Deckensichtflächen:	Trockenbau oder Putz, gestrichen, tlw. Sichtbalken
Hauseingang:	Holzrahmentür mit Glasfüllung, zweiflügelig, Holz-Blockzarge, Podest Naturstein, Vordach Pultdach Holzkonstruktion auf Stützen, Blechdeckung
Innentüren:	Holztürblätter furniert, U-Zargen Holz lackiert oder furniert bzw. Stahl
Fenster:	Holzfenster, -fenstertüren (ca. 1971), Wärmedämmverglasung, Fensterbänke Naturstein, Blech gestrichen, Fensterläden Holzlamellen
Heizung:	Ölbefeuerte Zentralheizung (Baujahr 1971), Standardkessel ohne witterungsgeführter Steuerung, Stahltank 20 m ³ im KG, Wärmeübertragung über Stahlradiatoren, Thermostatventile, Warmwasserbereitung zentral;
Elektroausstattung:	dem Baujahr 1971 entsprechende Grundausstattung und Anzahl an Deckenauslässen und Steckdosen, Unter-Putz-Installation, Telefonverkabelung, Verteilung, Anschluss für Herd/Ofen, Außenbeleuchtung, SAT-Antenne
Küche:	Anschlüsse Strom, Wasser, Abwasser
Sanitärräume:	baujahrestypisch: Einbauduschwannen, Duschtrennwand Kunststoff, Wand- oder Stand-WC, Einbau-Spülkasten oder auf Putz, Waschbecken

Besondere Bauteile: Es ist Betriebseinrichtung in Form von Zimmermöblierungen und Kücheneinbauten vorhanden, die jedoch mangels Werthaltigkeit unberücksichtigt bleiben.

4.3.1 Bauliche Außenanlagen

Zugang: Waschbetonplatten

Terrasse: Waschbetonplatten, Altbau Betonplatten, Brüstung massiv

Einfriedung: Holzlattenzaun, Pfeiler Bruchstein

Müllbox: Waschbeton

4.3.2 Sonstige Außenanlagen

Baum- und Strauchbestand, Wiese

4.4 Flächen

Grundlage sind die Genehmigungspläne M. 1:100. Die Flächenberechnung erfolgt anhand der überschlägig herausgemessenen Raummaße. Ein Aufmaß erfolgte nicht.

Geschoßfläche wertrelevant (WGF)	Anteil	Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Fläche [m²]
Erdgeschoß	1	12,030	12,030	144,72	
"	1	9,530	9,020	85,96	
Geschoßfläche EG					230,68
Obergeschoß	1	12,030	12,030	144,72	
"	1	9,530	9,020	85,96	
Geschoßfläche OG					230,68
Dachgeschoß	1	12,030	8,400	101,05	
"	-1	6,500	0,500	-3,25	
"	1	9,020	7,900	71,26	
"	-1	6,650	0,500	-3,33	
Geschoßfläche DG					165,74
Geschoßfläche gesamt					627,10
Grundstück FlSt. Nr. 1210/4					639
Geschoßflächenzahl wertrelevant (WGFZ)					0,98
(inkl. nutzbare Aufenthaltsräume in Nicht-Vollgeschoßen)					

Bruttorauminhalt (BRI) nach DIN 277 (2005)	Anteil	Länge [m]	Breite [m]	Fläche [m²]	Höhe [m]	Inhalt [m³]
Kellergeschoß	1	12,000	12,000	144,00	2,60	374,40
"	1	9,500	9,020	85,69	2,50	214,23
Erdgeschoß	1	12,030	12,030	144,72	2,65	383,51
"	1	9,530	9,020	85,96	2,65	227,80
Obergeschoß	1	12,030	12,030	144,72	2,65	383,51
"	1	9,530	9,020	85,96	2,75	236,39
Dachgeschoß	1	12,030	12,030	144,72	2,15	311,15
"	-1	6,500	0,500	-3,25	2,75	-8,94
"	1	9,530	9,020	85,96	1,45	124,64
"	-1	6,650	0,500	-3,33	1,83	-6,08
Bruttorauminhalt (BRI_R) gesamt						2.240,60
Bruttogrundfläche				915,16		

Netto-Raumflächen nach DIN 277 (2016)							
	Anteil	Länge [m]	Breite [m]	NUF (R) [m²]	NUF (S) [m²]	TF [m²]	VF [m²]
EG Diele	1	5,500	1,650				9,08
Flur	1	5,900	1,350				7,97
Flur	1	7,500	1,200				9,00
Zimmer	1	4,550	3,300	15,02			
"	1	1,050	0,800	0,84			
Kammer	1	2,700	1,650	4,46			
Bad	1	2,700	1,400	3,78			
WC	1	1,520	1,180	1,79			
Zimmer Süd	1	4,050	3,950	16,00			
Zimmer Süd	1	4,200	3,950	16,59			
Terrasse Süd	1	8,600	2,700		23,22		
Zimmer	lt. Plan			13,51			
Zimmerflur	lt. Plan			3,06			
Dusche/WC	lt. Plan			3,29			
Zimmer	lt. Plan			13,51			
Zimmerflur	lt. Plan			3,06			
Dusche/WC	lt. Plan			3,29			
Frühstücksraum	lt. Plan			27,32			
Küche	lt. Plan			13,20			
Abstellraum	lt. Plan			5,60			
Zimmer Nord	lt. Plan			9,80			
Terrasse Süd	1	12,000	2,000		24,00		
OG Diele	1	5,500	1,650				9,08
Flur	1	9,800	1,350				13,23
Flur	1	7,500	1,200				9,00
Zimmer	1	3,300	3,000	9,90			
Zimmer	1	3,300	2,500	8,25			
Zimmer	1	3,300	2,600	8,58			
WC	1	1,520	1,180	1,79			
Zimmer Süd	1	4,050	3,950	16,00			
Zimmer Süd	1	4,200	3,950	16,59			
Balkon	1	9,000	1,050		9,45		
Balkon	1	9,700	1,050		10,19		
Zimmer	lt. Plan			13,51			
Zimmerflur	lt. Plan			3,06			
Dusche/WC	lt. Plan			3,29			
Zimmer	lt. Plan			13,51			
Zimmerflur	lt. Plan			3,06			
Dusche/WC	lt. Plan			3,29			
Zimmer	lt. Plan			13,88			
Zimmerflur	lt. Plan			3,06			
Dusche/WC	lt. Plan			3,30			
Zimmer Nord	lt. Plan			10,60			
Zimmer Nord	lt. Plan			10,60			
Zimmer Nord	lt. Plan			8,80			
Balkon	lt. Plan				34,30		
DG Diele	1	5,300	1,450				7,69
"	1	1,800	1,000				1,80
Flur	1	1,900	1,200				2,28
"	1	4,550	1,200				5,46
Zimmer	lt. Plan			14,40			
Zimmer	lt. Plan			18,20			
Zimmer	lt. Plan			10,25			
Balkon	lt. Plan				9,75		
Bad/WC	1	3,800	2,000	7,60			
Dusche/WC	1	3,800	1,800	6,84			
"	1	1,800	1,300	2,34			
Zimmer	lt. Plan			14,00			
Zimmer	lt. Plan			14,00			
Balkon	1	6,400	1,300		8,32		
Dusche/WC	1	2,300	0,900	2,07			
WC	1	2,300	0,900	2,07			
Summe NRF ab EG				396,95	119,23	0,00	74,57
<i>Anrechnung Wohnfläche</i>					25%		
				396,95	29,81		74,57
<i>Wohnflächenäquivalent max.</i>					501,33		

Netto-Raumflächen nach DIN 277 (2016)							
	Anteil	Länge [m]	Breite [m]	NUF (R) [m²]	NUF (S) [m²]	TF [m²]	VF [m²]
Diele	1	5,500	2,000				11,00
Flur	1	6,200	1,350				8,37
Flur	1	8,300	1,150				9,55
Keller	1	4,400	3,250	14,30			
"	1	1,050	0,800	0,84			
Keller	1	3,250	2,600	8,45			
Keller	1	4,000	3,900	15,60			
Keller	1	4,000	3,900	15,60			
Keller	lt. Plan			20,31			
Keller	lt. Plan			20,31			
Keller	1	7,200	3,680	26,50			
Öllager	lt. Plan					21,66	
Heizung	lt. Plan					9,80	
Summe NRF KG				121,91	0,00	31,46	28,92

4.5 Zustand des Objekts

Mängel:

Holzbauteile außen (Dach, Fenster, Läden, Balkone, Verschalung) und Fassade weitgehend verwittert, Feuchtigkeitsschaden an Fassadensockel Altbau Süd und Terrassenbrüstung;

Schönheitsreparaturbedarf an sichtbaren Oberflächen innen (Decken, Wände, Böden, Innentüren, Heizkörper usw.), Parkett Frühstücksraum tlw. schadhaft, DG Altbau Feuchtigkeitsschaden, Heizung im Fall des Eigentümerwechsels Austauschverpflichtung nach GeG, Feuchtigkeitsschäden an Wänden KG;

Zustand/Ausstattung:

Das Objekt macht einen wenig gepflegten Eindruck und lässt auf unterlassene Instandhaltungen und Schönheitsreparaturen schließen. Wertrelevante Modernisierungen seit dem Erweiterungsbau 1971 konnten nicht festgestellt werden. Die Ausstattung ist weitgehend baujahrestypisch und unzeitgemäß. Es besteht erheblicher Bedarf an Schönheitsreparaturen und Instandsetzungen. Marktüblich ist bei Eigentumswechsel mit erhöhtem Modernisierungsbedarf zu rechnen, um zeitgemäße und dem Bodenwertniveau angemessene Wohnanforderungen zu erfüllen.

Energetische Beurteilung:

Ein Energieausweis wurde nicht vorgelegt. Aufgrund des vorgefundenen Bestandes und seiner Konstruktion ist von einem weit überdurchschnittlichen Energieverbrauch auszugehen. Verbesserungspotential besteht an der gesamten Gebäudehülle (Dach bzw. Decke zum Dachspitz, Fassade, Fenster/Außentüren, Kellerdecke) und an der Heizungsanlage (z. B. witterungsgeführte Zentralheizung und Einsatz regenerativer Energie).

4.6 Gesamtbeurteilung, Vermarktungschancen

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Gästehaus in sehr zentraler, jedoch unterdurchschnittlicher Wohnlage von Mittenwald und mit einer für die 1970er Jahre typischen Ausstattung und Konzeption sowie mit teilweise Altbestand aus dem Baujahr 1949. Es fügt sich wegen der verwendeten Materialien (verputzte Lochfassade) und Formensprache (Satteldach) baulich noch in das Ortsbild ein. Die architektonische Qualität des Objekts ist durchschnittlich.

Die Grundrisskonzeption erfüllt nicht mehr branchentypische Anforderungen an Gästevermietung. Zimmer ohne Bad oder Dusche bzw. WC sind marktüblich nicht mehr als Gästezimmer vermietbar. Im Objekt verfügen nur rd. sieben der 18 Gästezimmer über eine Dusche/WC. Zur Erzielung angemessener Erträge als Betrieb eines Gästehauses wären durchgreifende Umbauten und eine Reduzierung der Zimmeranzahl zugunsten deren Größe erforderlich. Marktgängig sind auch größere Ferienwohnungen, deren Realisierung ebenfalls denkbar wäre.

Wegen der nicht mehr marktgerechten Konzeption, der unzeitgemäßen Ausstattung, des Instandsetzungsbedarfs, des Alters des Erweiterungsbaus von rd. 54 Jahren und des Alters der Altbau-substanz (rd. 40 %) von rd. 76 Jahren wäre das Gebäude im Grundsatz als Abbruchobjekt zu bewerten, da es einer wirtschaftlichen Grundstücksnutzung im Wege steht und eine Sanierung im Bestand gewöhnlich mit höheren Kosten verbunden wäre als ein Neubau.

Der Gebäudebestand bringt aufgrund seiner genehmigten Größe und dem Eigengrenzüberbau für den Grundstückseigentümer jedoch den Vorteil eines deutlich höheren Maßes der baulichen Nutzung. Eine Grundsanierung steht der Duldungspflicht des Überbaus durch den Nachbar nicht entgegen. Aus der als zulässig erachteten Grundflächenzahl von 0,28 lässt sich bei den Geschoßen E+1+D eine wertrelevante Geschoßflächenzahl (WGFZ) von etwa 0,77 ermitteln. Die realisierte WGFZ liegt jedoch mit 0,98 um 27 % höher. Übertragen auf das realisierte Wohnflächenäquivalent von rd. 500 m² wurde dies im Fall eines Neubaus ein Verlust an über 100 m² Wohnfläche bedeuten. Marktüblich ist daher davon auszugehen, dass ein Eigentümer oder Käufer das Objekt nicht abreißt, sondern instand setzt, modernisiert und ggf. entsprechend seiner Nutzungsanforderungen umbaut. Die Eignung des Gebäudebestands diesbezüglich ist als gut zu bewerten. Zunächst wäre eine marktgerechte Anpassung der Konzeption als Gästehaus möglich. Durch das zentral angeordnete Treppenhaus mit Stichfluren sind jedoch auch vielfältige Nutzungsalternativen denkbar. So könnte je Ebene im Alt- und Neubau jeweils eine, im Neubau im Erd- und Obergeschoß ggf. zwei Wohnungen entstehen. Auch die Trennung von Alt- und Neubau und die Umnutzung z. B. des Altbaus zu einem Einfamilienhaus wäre möglich, was jedoch eine neue vertikale Erschließung erforderlich macht.

Zusammenfassend handelt es sich um ein Gästehaus mit nicht mehr zeitgemäßer Konzeption, das zum Wertermittlungstichtag keinen wirtschaftlichen Gästehausbetrieb und damit keine Ertragserzielung mehr ermöglicht. Aufgrund der planungsrechtlichen Situation und des Überbaus wird der Gebäudebestand jedoch als erhaltenswert beurteilt. Bei genehmigungspflichtigen Umnutzungen und getrennter Vermarktung des Bewertungsgrundstücks vom westlichen Nachbargrundstück wäre jedoch aufgrund der Objektgröße der Stellplatznachweis auf dem Bewertungsgrundstück als problematisch anzusehen. Nachzuweisen sind gemäß „Merkblatt zur Regelung der Stellplatzabläse bei Bauvorhaben“ des Marktes Mittenwald die Stellplätze nur, wenn sich der Stellplatzbedarf

gegenüber dem genehmigten Stand erhöht. Jeder nicht auf dem Bewertungsgrundstück nachweisbare Stellplatz kann jedoch durch einen Betrag von 8.000 € abgelöst werden.

Drittverwendungsmöglichkeit:

Die Drittverwendungsmöglichkeit ist im Grundsatz gut. Die Gebäudesubstanz ermöglicht die Realisierung vielfältiger Wohnnutzung, etwa als Gästehaus, Wohnungen, Doppelhaushälften, Mehrgenerationen-Wohnhaus o. ä. Eine Aufteilung nach Wohnungseigentumsgesetz ist möglich. Unter Verzicht auf das genehmigte hohe Maß der baulichen Nutzung nach Abbruch ist die Drittverwendungsmöglichkeit als unbebautes Wohngrundstück ebenfalls gut.

Vermarktungschancen:

Die Nachfrage nach Wohnimmobilien hat seit Mitte 2022 infolge deutlich gestiegener Finanzierungszinsen spürbar nachgelassen, was auch auf die vorliegende Objektart Eigenheim bzw. Wohngrundstück zutrifft, die marktüblich zu einem maßgeblichen Teil fremdfinanziert wird. Für Kapitalanleger führte die Zinsveränderung zu einem Ende des „Anlagenotstands“. Die Zahl der Transaktionen ist infolge dieser Umstände deutlich zurückgegangen. Am stärksten betroffen vom Nachfrage- und Preisrückgang sind dabei insbesondere ältere Bestandsimmobilien der vorliegenden Art, begründet durch den stark gestiegenen Investitionsbedarf bei Modernisierung.

Nachteilig wirken die absehbare Beeinträchtigung bei Bebauung des südlichen Nachbargrundstücks, das hohe Gebäudealter, die nicht mehr zeitgemäße Ausstattung, das mit dem Gebäudealter verbundene Investitionsrisiko, das Fehlen von Kfz-Stellplätzen auf dem Bewertungsgrundstück und die genehmigungsrechtlichen Risiken bei Nutzungsänderung. Positiv wirken die zentrale Ortslage, das deutlich über dem Zulässigen liegende, genehmigte und realisierte Maß der baulichen Nutzung auch infolge des Eigengrenzüberbaus sowie die im Grundsatz gute Verwendungsfähigkeit der Bausubstanz. Im fiktiv unbebauten Zustand würde es sich um ein durchschnittlich nutzbares Wohngrundstück handeln. Im Kontext der Einwohnerstruktur, der Entwicklungsprognosen sowie der Objekteigenschaften werden die Vermarktungschancen als durchschnittlich eingestuft. Der Vermarktungszeitraum kann infolge des aktuellen Marktverhaltens verlängert sein.

5. Marktanalyse

5.1 Marktsegment

Dem Segment bebauten Grundstücke ist am örtlichen Immobilienmarkt nach den Segmenten des Wohnungseigentums und der unbebauten Grundstücke der größte Marktanteil beizumessen. An den bebauten Wohngrundstücken hat das Marktsegment der Gästehäuser oder Mehrfamilienhäuser einen deutlich untergeordneten Anteil.

5.2 Marktdaten

Grundstücksmarktbericht:

Dem zuletzt veröffentlichten Grundstücksmarktbericht 2021 des Gutachterausschusses können zu Gästehäusern oder Mehrfamilienhäusern keine Daten entnommen werden.

Im Hinblick auf die Drittverwendungsmöglichkeiten (z. B. Umnutzung zu Doppelhaushälften oder Eigentumswohnungen) werden folgende Daten für Doppelhaushälften und Reihenhäuser dargestellt:

Landkreis ohne GaPa + Murnau + Seehausen 2019 - 2020		Doppelhaushälften und Reihenhäuser			
Baujahr	Fälle	Preis [€]	Wohnfläche [m ²]	Grundstück [m ²]	Preis pro Quadratmeter Wohnfläche [€]
	42				
bis 1949	1	*	*	*	*
1950 bis 1979	14	499.500	138	408	3.782
1980 bis 1999	13	650.000	132	328	4.517
2000 bis Neubau	3	1.130.000	142	375	6.453
Neubau	11	875.000	140	341	4.930

Tabelle 34: Baujahresgruppen Doppelhaushälften und Reihenhäuser Lkr. ohne GaPa + Murnau + Seehausen

Für freistehende Einfamilienhäuser liegen die Wohnflächenwerte zwischen 3.952 und 4.704 €/m². Es ist darauf hinzuweisen, dass die Datengrundlage bis zu fünf Jahre vor dem Wertermittlungsstichtag liegt.

Wertermittlungsrelevante Daten:

Gemäß den Wertermittlungsrelevanten Daten 2024 des Gutachterausschusses liegen die Vergleichsfaktoren für Eigentumswohnungen im gegenständlichen Bodenrichtwertniveau (1.000 €/m²) zum 01.01.2024 bei exemplarisch 3.913 €/m² für das Baujahr 1970, bei 5.596 €/m² bei (fiktivem) Baujahr 2000 und bei 8.813 €/m² bei Neubauten.

Sachwertfaktoren werden für die gegenständliche Objektart nicht ausgewiesen. Der mittlere Liegenschaftszinssatz für Mehrfamilienhäuser liegt bei 2,0 % (Spanne 0,9 bis 3,7 %).

Kaufpreisangebote:

Eine Recherche in der Datenbank der „Immobilien-Marktdaten Vertriebs GmbH (IMV)“ auf Grundlage von Marktangebotsdaten im Internet und in Printmedien ergibt folgende Kaufpreisangebote für den annähernd vergleichbaren Gebäudetypus Mehrfamilienhaus:

Kaufangebote ab 2023, MFH, WF > 220 m²							
Datum	Ort	Typ	Grundstück [m²]	Baujahr	Wohnfläche [m²]	Angebotspreis	Preis/m² WF
07.06.2024	Mittenwald	MFH	924	NA	235	1.148.000 €	4.885 €
23.03.2023	Mittenwald	MFH	885	1962	260	1.399.000 €	5.381 €
09.08.2023	Mittenwald	MFH	663	NA	280	819.000 €	2.925 €
14.04.2023	Mittenwald	MFH	1550	NA	280	1.300.000 €	4.643 €
02.10.2023	Mittenwald	MFH	422	NA	294	898.000 €	3.054 €
18.11.2023	Mittenwald	MFH	1310	NA	360	1.800.000 €	5.000 €
Mittelwert			959		285	1.227.333 €	4.315 €
Median							4.764 €

Ein Objekt mit einer Wohnfläche im Bereich des Bewertungsobjekts (rd. 500 m²) ist nicht enthalten. Allerdings können die Daten als Orientierung vor dem Hintergrund der Teilbarkeit des Bewertungsobjekts dienen. Die Wohnflächenwerte liegen in einer plausiblen Relation zu den o. g. Daten des Gutachterausschusses.

Zu beachten ist, dass es sich lediglich um Angebotspreise handelt und tatsächliche Kaufpreise nach Verhandlung, insbesondere in der aktuellen Marktsituation mit geringerer Nachfrage und höherem Angebot, niedriger liegen können.

6. Wertermittlung

6.1 Wertermittlungsverfahren

Das Vergleichswertverfahren nach § 24 ImmoWertV (Immobilienwertermittlungsverordnung 2021) kommt bei der Verkehrswertermittlung von bebauten Grundstücken in Betracht, bei denen sich der Grundstücksmarkt an Vergleichspreisen von weitgehend gleichartigen Objekten orientiert. Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist eine hinreichende Anzahl stichtagsnah realisierter Kaufpreise für in allen wesentlichen, den Wert beeinflussenden Eigenschaften mit dem Bewertungsobjekt hinreichend übereinstimmende Vergleichsobjekte aus der Lage des Bewertungsobjekts oder vergleichbaren Lagen. Änderungen am Grundstücksmarkt oder Abweichungen sind durch Indexreihen oder Umrechnungskoeffizienten zu berücksichtigen. Bei bebauten Objekten ist auch die Vervielfachung des jährlichen Ertrags mit geeigneten Vergleichsfaktoren möglich. Gemäß § 40 ImmoWertV ist der Wert von unbebauten Grundstücken vorrangig im Vergleichswertverfahren zu ermitteln. Dabei können auch Bodenrichtwerte herangezogen werden.

Objekte, die nach ihrer Eigenart zur Vermietung und damit vorrangig zur Ertragserzielung geeignet und bestimmt sind, werden nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens nach § 27 ff. ImmoWertV bewertet. Das Ergebnis ist im Wesentlichen vom marktüblich erzielbaren Ertrag und dem zur Kapitalisierung herangezogenen Liegenschaftszinssatz abhängig.

Das Sachwertverfahren § 35 ff. ImmoWertV wird anhand von gewöhnlichen Herstellungskosten und einer objektspezifischen Alterswertminderung ermittelt. Es ist in der Regel bei Objekten anzuwenden, bei denen es für die Werteinschätzung am Markt nicht in erster Linie auf den Ertrag ankommt, sondern die Herstellungskosten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr wertbestimmend sind. Dies gilt überwiegend für individuell gestaltete Ein- und Zweifamilienhäuser, für Neubauten und in Fällen, in denen der Restwert z. B. eines stark instandsetzungsbedürftigen Objekts wertbestimmend ist.

Der Verkehrswert ist gemäß § 6 Abs. 4 ImmoWertV aus dem Verfahrenswert der angewendeten Wertermittlungsverfahren unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln.

6.1.1 Verfahrenswahl

Die ImmoWertV schreibt in § 6 Abs. 1 vor, dass die Verfahrenswahl nach der Art des Bewertungsobjekts, den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und insbesondere den zur Verfügung stehenden Daten zu erfolgen hat.

Für die vorliegende Objektart existiert am örtlichen Immobilienmarkt ein untergeordneter Grundstücksmarkt. Der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses nur zwei eingeschränkt auswertbare Kaufpreise für annähernd vergleichbare Objekte entnommen werden. Die Abweichungen der Objekteigenschaften sind jedoch nicht hinreichend gesichert erfassbar. Das Vergleichswertverfahren kann daher für das bebaute Grundstück nicht angewandt werden. Es erfolgt lediglich die Darstellung der vorliegenden Kaufpreise aus Gründen einer transparenten Wertermittlung und zur Orientierung. Für das fiktiv unbebaute Grundstück erfolgt grundsätzlich die Anwendung des Vergleichswertverfahrens, ggf. unter Hinzuziehung von Bodenrichtwerten.

Das Sachwertverfahren § 35 ff. ImmoWertV kommt in Betracht, da es sich um ein Gästehaus mit nicht mehr marktgerechter Konzeption handelt und eine Nutzungsfortsetzung nur unter durchgreifenden Umbauten und Modernisierungen möglich ist. Wertbestimmend ist für solche stark „instandsetzungsbedürftigen“, hier insbesondere zeitgemäßen Branchenanforderungen anzupassenden Immobilien marktüblich der Restwert der wiederverwendbaren Bausubstanz. Eine marktgerechte Ableitung des Verkehrswertes aus dem Sachwert ist unter Abgleich mit den Daten für Wohnhäuser und Wohnungen möglich. Als maßgebliches Verfahren wird daher das Sachwertverfahren angewendet.

Nach der unter Nr. 4.6 dargestellten Objektbeurteilung steht ein Abbruch der Bausubstanz marktüblich nicht im Vordergrund, wenngleich sich einzelne Marktteilnehmer dennoch gegen den Erhalt entscheiden können. Der Liquidationswert gem. § 6 Abs. 3 ImmoWertV ist daher nicht wertbestimmend.

Gästehäuser dienen in aller Regel der Renditeerzielung, wobei es sich aufgrund der geringen Objektgröße ortsüblich nicht um ein klassisches Anlageobjekt handelt. Gewöhnlich wird die Rendite vergleichbarer Gästehausbetriebe durch Eigenleistung verfälscht. Das Bewertungsobjekt ist aufgrund seiner Eigenschaften ohne durchgreifende Instandsetzungen und marktgerechten Umbauten nicht mehr zur Ertragserzielung geeignet. Die Anwendung des Ertragswertverfahrens als maßgebliches Bewertungsverfahren wird daher nicht als marktgerecht erachtet. Auf seine Anwendung wird verzichtet.

6.2 Vergleichswert

6.2.1 Bebautes Grundstück

Der Gutachterausschuss hat für das Bewertungsobjekt folgende Kaufpreise übermittelt:

Kaufpreissammlung ab 2021, MFH mit Gästevermietung										
Nr.	Datum	Ort/Lage	Eigenschaften	Objekt	Baujahr (fiktiv)	Grdst. [m²]	WF [m²]	Kaufpreis	Kaufpreis je m² WF	Kaufpreis je m² Grd.
1	07/2022	Innsbrucker Str.	Nießbrauch	MFH	1930 (1969)	680	260	940.000 €	3.615 €	1.382 €
2	06/2022	Goethestr.	Nießbrauch	MFH	1868 (1954)	545	300	800.000 €	2.667 €	1.468 €
Arithmetisches Mittel								870.000 €	3.141 €	1.425 €

Beide Objekte wurden unter Einräumung von Nießbrauchrechten veräußert. Objekt Nr. 2 ist ein Verwandtschaftsverkauf, der dem Sachverständigen aus seiner Praxis bekannt ist. Der Werteffluss des Nießbrauchs wurde mit rd. 380.000 € ermittelt, was einen unbelasteten Kaufpreis von 1.180.000 € bzw. 3.933 €/m² Wohnfläche ergäbe. Unter Berücksichtigung der ungewöhnlicher und/oder persönlicher Verhältnisse i. S. der Verkehrswertdefinition in § 194 BauGB liegen die Wohnflächenwerte in einer plausiblen Relation zu den o.g. Marktdaten.

Wegen der geringen Anzahl von Kaufpreisen, der ungewöhnlichen und /oder persönlichen Verhältnisse und der nicht erfassbaren Objekteigenschaften ist eine Ableitung des Verkehrswertes des Bewertungsobjekts nicht hinreichend gesichert möglich. Die Daten können jedoch zur Orientierung bzw. stützend zur Beurteilung des Bodenwerts und ggf. hinsichtlich der Bemessung eines Sachwertfaktors dienen.

6.2.2 Bodenwert

Der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses sind keine hinreichend mit dem Bewertungsobjekt vergleichbare, unbebaute Wohngrundstücke zu entnehmen. Daher erfolgt die Ableitung des Bodenwerts aus dem Bodenrichtwert, wie es § 40 Abs. 2 ImmoWertV vorsieht.

Die Bodenrichtwertmitteilung des Gutachterausschusses weist für das Bewertungsobjekt einen Bodenrichtwert zum Stichtag 01.01.2024 in Höhe von **1.000 €/m²** aus. Dieser Wert bezieht sich auf die Richtwertzone 5 (klassische Wohnlage), die Nutzungsart allgemeines Wohngebiet sowie auf eine wertrelevante Geschosßflächenzahl WGFZ von 0,55. Das Grundstück liegt an der Grenze zur Bodenrichtwertzone 4 (Nebenkern) mit einer WGFZ von 0,9 und einem Bodenrichtwert von ebenfalls 1.000 €/m², was wegen der WGFZ-Abweichung einen Abschlag von der Richtwertzone 5 von rd. 13 % bedeutet. Die WGFZ enthält laut Gutachterausschuss auch Flächen von Aufenthaltsräumen in Nicht-Vollgeschoßen. Er gilt für baureifes, unbebautes Land, erschließungsbeitragsfrei, erschlossen.

Abweichungen des Richtwertgrundstückes vom Bewertungsobjekt sind zu prüfen und ggf. zu berücksichtigen.

Belastbare Erkenntnisse, die eine Bodenwertindexierung zum Wertermittlungstichtag begründen würden, liegen nicht vor. Eine vorläufige interne Auswertung des Gutachterausschusses liefert für das obere Isartal Kaufpreise, die in etwa auf Niveau des Bodenrichtwerts vom 01.01.2024 liegen.

Die realisierte WGFZ beträgt inkl. Überbau rd. **0,98**. Die Umrechnung erfolgt über die vom Gutachterausschuss veröffentlichten Faktoren. Der Umrechnungskoeffizient zur Umrechnung der WGFZ von 0,55 auf 0,98 beträgt interpoliert **0,992/0,86**.

Die Grundstückslage wurde wegen der leichten Immissionen und der absehbaren Nutzung des südlichen Nachbargrundstücks als unterdurchschnittlich beurteilt. Dies wird mit einem Abschlag von 10 % berücksichtigt.

Weitere, wertrelevante Abweichungen vom Richtwertgrundstück liegen nicht vor.

Somit ergibt sich für das fiktiv unbebaute Grundstück folgender objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert:

$1.000 \text{ €/m}^2 \times 0,992/0,86 \times 0,9$	1.038 €/m^2
Bodenwert: $639 \text{ m}^2 \times 1.038 \text{ €/m}^2$	rd. 663.000 €

Bezogen auf die vorhandene Wohnfläche von rd. 500 m² entspricht der Bodenwert rd.

1.330 €/m² WF, was deutlich unter allen vorliegenden Marktdaten liegt. Allein aus dem Bodenwertniveau ist daher eine Liquidation nicht begründbar. Es wird ein über dem reinen Bodenwert liegender Preis als erzielbar erachtet.

Bodenwert im Jahr 1971

Zur Beurteilung des Werteeinflusses des Überbaus ist der Bodenwert im Zeitpunkt der Grenzüberschreitung im Jahr 1971 zu ermitteln.

Für die Jahre 1970/1971 mit Stichtag 31.12.1971 veröffentlicht der Gutachterausschuss eine Bodenrichtwertspanne für Wohnbauflächen in der Gemarkung Mittenwald zwischen 80 und 150 DM/m², entspricht rd. 41 bis 77 €/m².

Das überbaute Grundstück war im Jahr 1971 durch das südlich benachbarte Schulgebäude und die Grundstücksnutzung als Schulgelände nachteilig beeinflusst. Es erfolgt daher ein leicht unterdurchschnittlicher Wertansatz von 55 €/m². Die überbaute Grundstücksfläche misst rd. 24 m².

Bodenwert überbaute Fläche: $24 \text{ m}^2 \times 55 \text{ €/m}^2$	1.320 €
---	----------------

6.3 Sachwert

Gesamtnutzungsdauer, Restnutzungsdauer, Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV)

In Anlage 1 ImmoWertV wird für Ein- und Mehrfamilienhäuser eine übliche Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren genannt, für klassische Beherbergungsbetriebe im Sinne von Hotels o. ä. 40 Jahre. Aufgrund der Eigenschaften und Konzeption des Bewertungsobjekts können 80 Jahre als angemessen angesetzt werden. Zur Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer kann nicht automatisch das rechnerische Alter herangezogen werden. Umstände, die auf die wirtschaftlich sinnvolle Restnutzungsdauer hinweisen, sind zu berücksichtigen. Der Erweiterungsbau sowie der Umbau bzw. die Sanierung des Altbestands liegen rd. 54 Jahre zurück, die Substanz des östlichen Gebäudeteils (Anteil an der Bruttogeschoßfläche rd. 37 %) ist rd. 76 Jahre alt. Als gewichtetes Alter ergeben sich rd. 62 Jahre, als rechnerische Restnutzungsdauer 18 Jahre. In Bezug auf die Restnutzungsdauer hat der BGH in seinem Urteil vom 07.07.1966 entschieden: „Für die Lebensdauer eines Ertragsgrundstücks sind wirtschaftliche Gesichtspunkte maßgebend; auf die (technische) Lebensdauer der Fundamente und anderer tragenden Elemente kommt es nicht an.“

Den 1971 am Altbestand vorgenommenen Modernisierungen (mutmaßlich die Erneuerung des Dachs, die Modernisierung der Fenster, der Leitungssysteme, der Heizung, der Bäder, des Innenausbaus und die Verbesserung der Grundrissgestaltung) wären bei Durchführung der Maßnahmen am Wertermittlungsstichtag nach Anlage 4 der SW-RL rd. 16 Modernisierungspunkte zuzuordnen. Aufgrund der rd. 54 Jahre zurückliegenden Maßnahmen wird ein Ansatz von 25 %, demnach von **4 Modernisierungspunkten** als sachgerecht erachtet. Für den Altbestand ergibt sich eine modifizierte Restnutzungsdauer von 22 Jahren, für den Erweiterungsbau verbleibt es bei der rechnerischen Restnutzungsdauer von 26 Jahren. Die gewichtete, modifizierte Restnutzungsdauer wird mit **25 Jahren** festgestellt. Hierbei handelt es sich lediglich um eine modelltheoretische Größe im Rahmen des angewandten Sachwertverfahrens und im Hinblick auf die Bewertung der wiederverwendbaren Altbausubstanz. Es handelt sich hierbei nicht um eine Restnutzungsdauer im wirtschaftlichen Sinn, da eine Nutzungsfortführung erst nach durchgreifenden Maßnahmen als möglich erachtet wird. Ein Hinweis auf die tatsächliche Restnutzungsdauer oder gar die Standdauer der baulichen Anlagen ist hieraus nicht ableitbar. Der Alterswertminderungsfaktor beträgt **0,31**.

Gebäudestandard (NHK 2010)

Das Wohngebäude ist aufgrund seiner Konzeption und Größe dem NHK-Typus „Mehrfamilienhaus“ zuzuordnen. Aus dem Kriterienkatalog der NHK 2010 ergibt sich folgender extrapolierte Gebäudestandard:

Gebäudestandard MFH nach SW-RL (2012)	
Standardstufen 3 bis 5	
Kostengruppe	Bewertung
Außenwände	2
Dach	2,5
Fenster/Außentüren	2,5
Innenwände und -Türen	3
Deckenkonstruktion und Treppen	2,5
Fußböden	3
Sanitäreinrichtungen	3
Heizung	2,5
Sonstige technische Ausstattung	3
	2,67

Herstellungskosten (§ 36 ImmoWertV)

Grundlage für die Feststellung der Normalherstellungskosten sind die vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau herausgegebenen Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010, Anlage 4 ImmoWertV). Das Bewertungsobjekt kommt dem Gebäudetypus 4.2 „Mehrfamilienhaus mit 4 bis 20 Wohneinheiten“ am nächsten. Für diesen Typ ergeben sich auf Grundlage der NHK 2010 Normalherstellungskosten der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 einschließlich Mehrwertsteuer und 17 % Baunebenkosten für den vorliegenden extrapolierten Gebäudestandard 2,67 in Höhe von extrapoliert 716 €/m² Bruttogrundfläche (BGF). Wegen der geringen Größe der Einheiten (Zimmer) einerseits und des Anteils der Zimmer ohne Sanitärraum erfolgt ein Zuschlag in Höhe von 10 %, so dass sich ein Ansatz von Herstellungskosten in Höhe von **788 €/m² BGF** ergibt.

Den Kostenkennwerten der NHK 2010 liegt die Preisbasis 2010 zugrunde. Die Indexierung dieser Herstellungskosten zum Bewertungsstichtag (Basis 2010) erfolgt auf Basis des Baupreisindex des statistischen Bundesamtes (IV/2024) für Wohnhäuser mit 184,8 %.

Der Ansatz des Regionalfaktors erfolgt mangels Ableitung des Gutachterausschusses mit 1,0.

Somit ergibt sich folgender Herstellungswert:

MFH (Gästehaus): $788 \text{ €/m}^2 \times 184,8 \% \times 1,0$ 1.456 €/m²

Für die nicht in der Bruttogrundfläche enthaltenen, **besonderen Bauteile** wie z. B. Dachüberstände, Lichtschächte, Balkone etc. erfolgt ein Pauschalansatz.

Werthaltige **besondere Einrichtung** ist nicht vorhanden.

Die **baulichen Außenanlagen** (Erschließung, Terrassen, Einfriedung etc.) werden über Erfahrungswerte zum Zeitwert angesetzt.

Sonstige Außenanlagen:

Nach herrschender Auffassung und den Gepflogenheiten am Grundstücksmarkt werden übliches Schutz- und Gestaltungsgrün und Rasenflächen bereits mit dem Grundstückspreis abgegolten. Darüber hinaus werthaltige Außenanlagen sind nicht vorhanden.

Objektspezifisch angepasster Sachwertfaktor (§ 39 ImmoWertV):

Der sich im Folgenden ergebende, vorläufige Sachwert in Höhe von rd. 1.100.000 € liegt trotz deutlich größerer Wohnfläche unter dem Mittel der recherchierten Kaufpreisangebote für Mehrfamilienhäuser. Der sich ergebende Wohnflächenwert beträgt rd. 2.200 €/m² WF, was nur rd. 46 % des Medians der Wohnflächenwerte der recherchierten Kaufangebote und rd. 70 % des Mittelwerts der beiden Kaufobjekte entspricht, die allerdings durch Nießbrauchrechte beeinflusst sind.

Eine deduktive Betrachtung des instandgesetzten und zeitgemäß modernisierten Objekts kann aufgrund der vorliegenden Marktdaten und Vergleichsfaktoren für Eigentumswohnungen von einem Wohnflächenwert je nach Grad der Modernisierung (fiktives Baujahr) zwischen rd. 4.000 und 6.000 €/m² Wohnfläche ausgegangen werden, was bei 500 m² Wohnfläche eine Spanne des fiktiven Objektwerts zwischen 2,0 und 3,0 Mio. € ergäbe. Unter Abzug des vorläufigen Sachwerts ergibt sich eine Mindestinvestition von rd. 900.000 €, was 1.800 €/m² entspricht und aus sachverständiger Sicht auskömmlich ist. Der obere fiktive Objektwert von 3,0 Mio. € entspräche einem

Ausstattungsstandard eines Objekts mit fiktivem Baujahr 2000 (sehr gut modernisiert) und würde Investitionen in Höhe von 1,9 Mio. € bzw. 3.800 €/m² erfordern. Diese Investitionen entsprechen unter Berücksichtigung von Regionalfaktoren und Preissteigerung den vom IVD Berlin-Brandenburg e. V. (2009/2010) genannten Kostenaufwendungen für Modernisierungen von Objekten mit ausreichendem bzw. schlechtem Zustand. Ein „ausreichender“ Zustand wird Objekten mit vernachlässigter Instandhaltung zugeordnet, ein „schlechter“ Zustand Objekten, bei denen der Abbruch wahrscheinlich/möglich/denkbar ist. Vor diesem Hintergrund wird die Differenz des vorläufigen Sachwerts zu den vorliegenden Marktdaten für Objekte im fiktiv modernisierten Zustand als marktgerecht erachtet.

Aus den genannten Gründen wird der vorläufige Sachwert als am Markt erzielbar erachtet. Aufgrund aller vorliegenden Marktdaten und der Objekteigenschaften erfolgt lediglich eine marktgerechte Rundung.

6.3.1 Sachwert-Ermittlung

Gebäudewert:

Baujahr	ca. 1949/1971
Übliche Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre
Restnutzungsdauer (modifiziert)	25 Jahre
Alterswertminderungsfaktor	0,31
Herstellungskosten der baulichen Anlagen gem. § 36 ImmoWertV:	
Gästehaus: 915,16 m ² (BGF) x 1.456 €/m ²	1.332.473 €
Besondere Bauteile:	30.000 €
Gesamt-Herstellungskosten	1.362.473 €
Alterswertminderungsfaktor gem. § 38 ImmoWertV:	x 0,31
Alterswertgeminderte Herstellungskosten zum Stichtag	422.367 €

Bauliche Außenanlagen (Zeitwert)

Erschließung, Terrassen etc., psch. 3 %,	12.671 €
--	----------

Bodenwert	663.000 €
------------------	------------------

Vorläufiger Sachwert	1.098.038 €
----------------------	-------------

Objektspezifisch angepasster Sachwertfaktor:	marktgerechte Rundung
--	-----------------------

Marktangepasster vorläufiger Sachwert	1.100.000 €
--	--------------------

6.4 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Überbau gem. § 8 Abs. 3 Nr. 6 ImmoWertV

Wie unter Nr. 2.3.2 ausgeführt ruht die Verpflichtung zur Zahlung einer Überbaurente bis zu dem Zeitpunkt, in dem das überbaute Grundstück in andere Hände fällt, was im Rahmen einer Verkehrswertermittlung zu unterstellen ist.

Der Wert der überbauten Fläche wurde zum Zeitpunkt der Grenzüberschreitung mit 1.320 € ermittelt. Unter Nr. 4.6 wurde festgestellt, dass aufgrund des Überbaus und des hohen realisierten Maßes der baulichen Nutzung ein ewiger Erhalt der Bausubstanz für den Eigentümer von Vorteil wäre. Bei der Bemessung der Belastung durch die Überbaurente kann daher von einer ewigen Rentendauer (rechnerisch 100 Jahre) ausgegangen werden. Bei jährlich vorschüssiger Rentenzahlung ergibt sich als Barwert der Belastung aus der Überbaurente unabhängig vom Zinssatz annähernd der Wert der überbauten Fläche. Da der Rentenberechtigte jedoch jederzeit den Abkauf der überbauten Fläche zum ermittelten Wert verlangen kann, stellt sich dieser als maximal möglicher Nachteil für den Eigentümer des Bewertungsgrundstücks dar. Dieser Nachteil ist jedoch im Vergleich zum unbelasteten Wert des Objekts marginal (rd. 0,1 %). Im Rahmen der marktgerechten Ergebnisrundung wird daher der Überbau als vernachlässigbar erachtet.

7. Verkehrswert

Der Verkehrswert (Marktwert) wird nach § 194 BauGB „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit in der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre“.

Vorläufiger Sachwert **1.100.000 €**

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale **./.**

Wegen des Gebäudealters, seiner Konzeption, des Ausstattungsstandards und der deutlichen Überausnutzung des Grundstücks ist ein Erhalt der Bausubstanz unter durchgreifender Modernisierung, Instandsetzung und konzeptioneller Anpassung an zeitgemäße Anforderungen rentabler als die Freilegung des Grundstücks.

Der Bodenwert wurde marktgerecht unter Berücksichtigung der genehmigten Nutzung ermittelt. Der Gebäuderestwert ist unter Abgleich mit den Marktdaten für fiktiv modernisierte Objekte und mit branchenüblichen Modernisierungskosten plausibel. Eine Marktanpassung zum Sachwert ist nicht erforderlich.

Aufgrund der bei der Besichtigung vorgefundenen Gegebenheiten sowie nach Abwägung aller den objektiven Wert beeinflussenden Faktoren und unter Berücksichtigung der Marktlage wird zum **Wertermittlungsstichtag 8. April 2025** (Qualitätsstichtag 03.09.2024)

für das Grundstück Flurstück Nr. 1210/4, Gemarkung Mittenwald,
Dammkarstraße 12, 82481 Mittenwald,

ein Verkehrswert (Marktwert) von

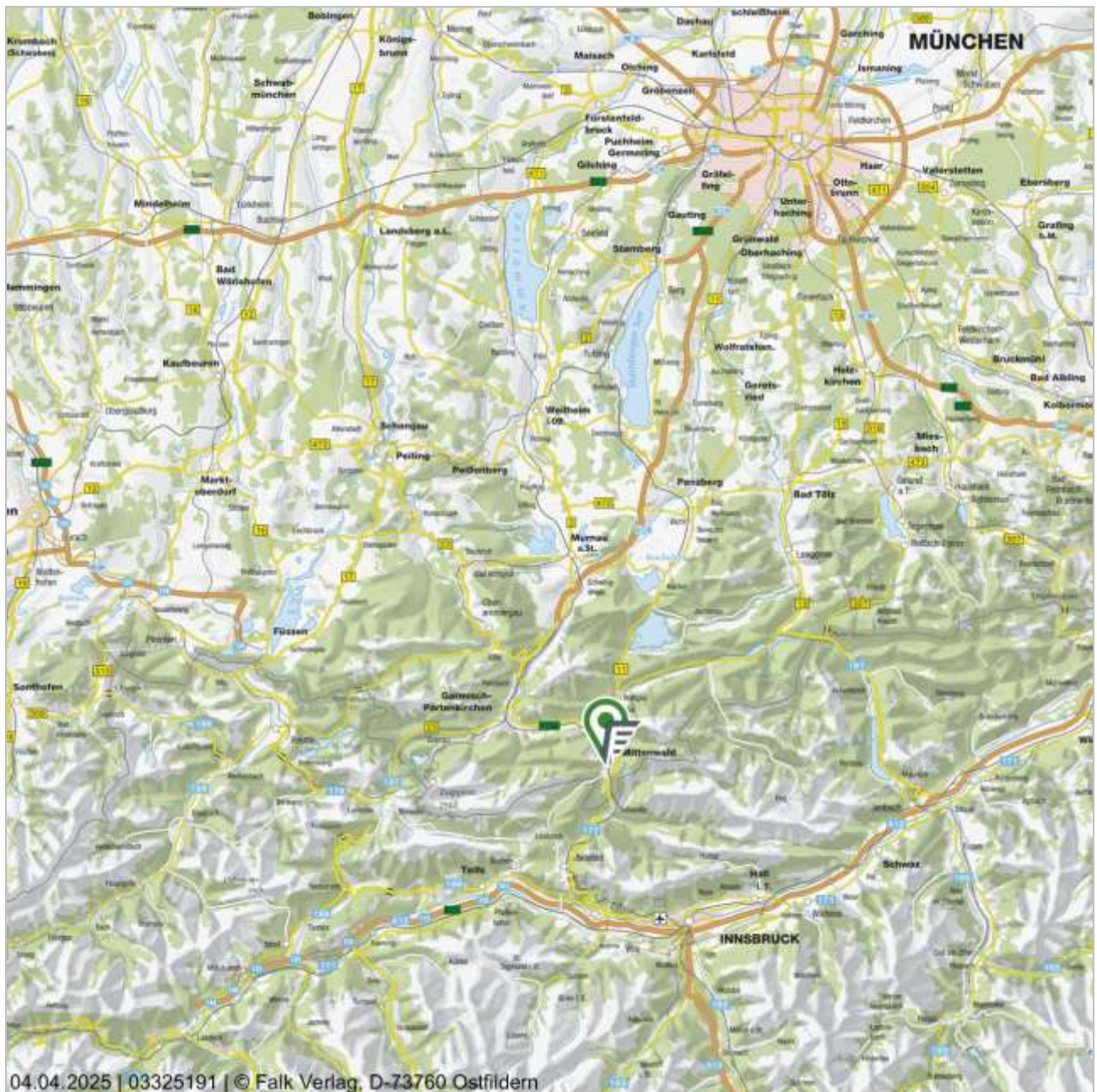
1.100.000 €

(in Worten: einmillioneinhunderttausend Euro)

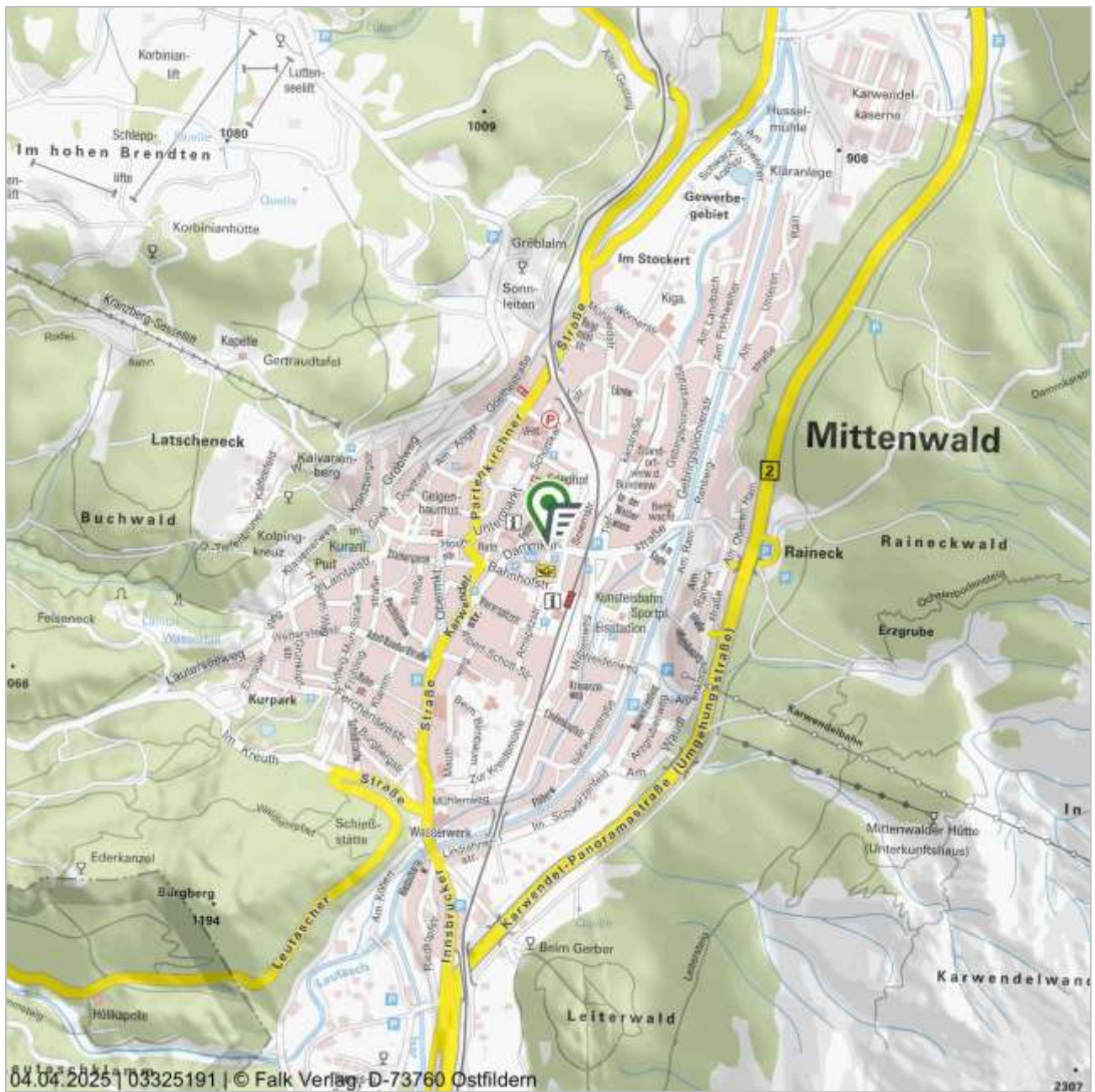
als marktgerecht festgestellt

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geuther

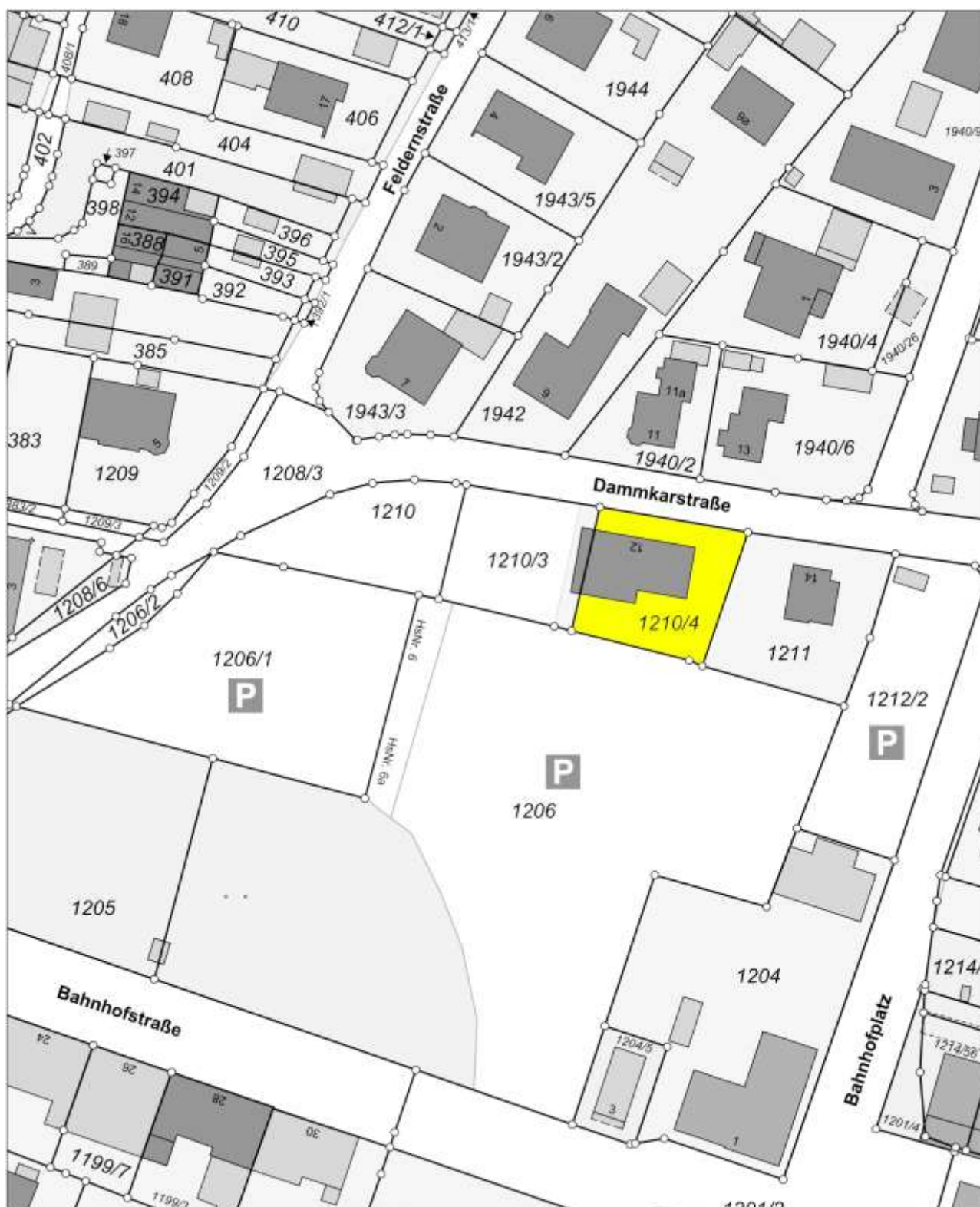
Die Anlagen 1 bis 15 sind Bestandteil des Gutachtens



Übersichtskarte

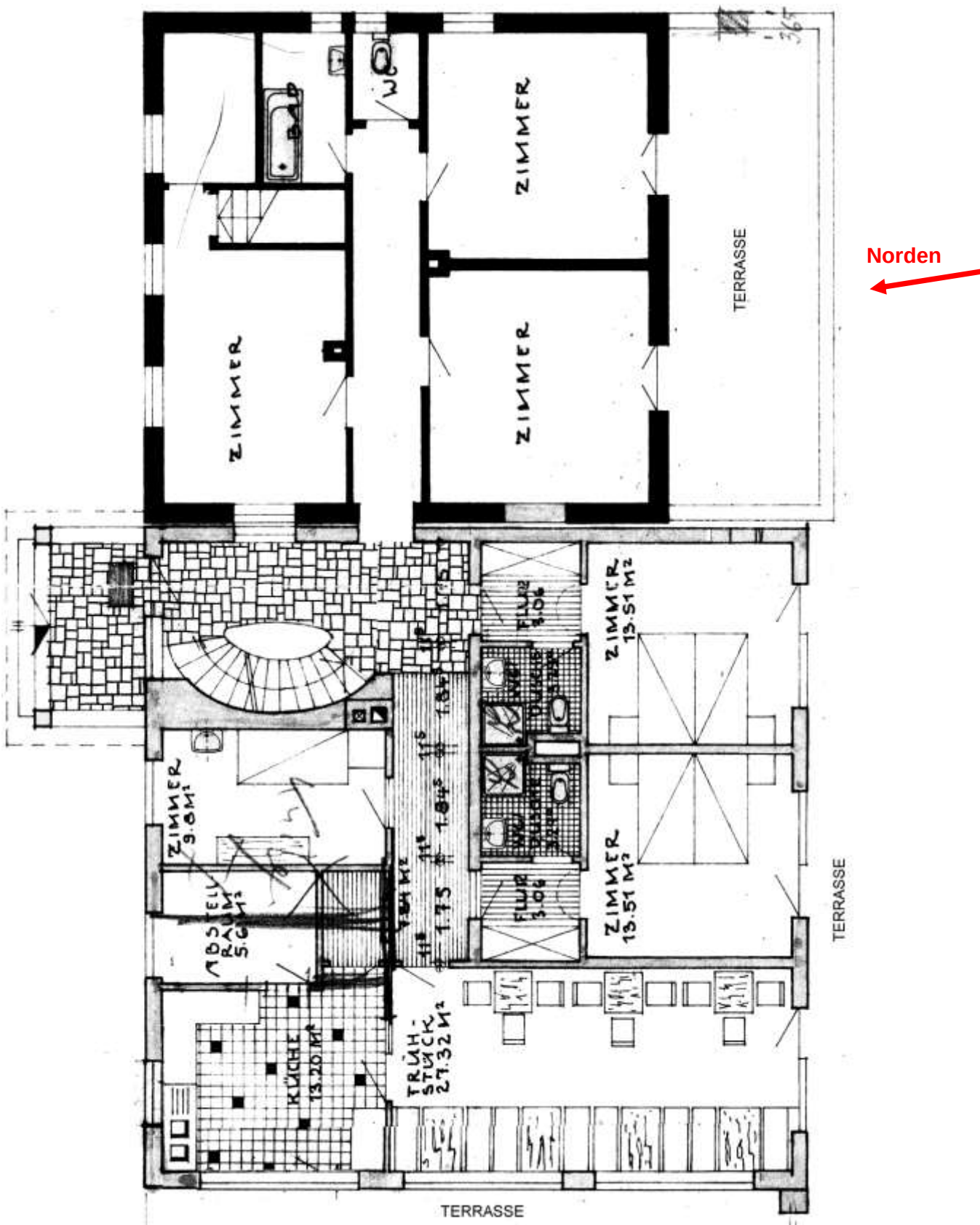


Ortsplan

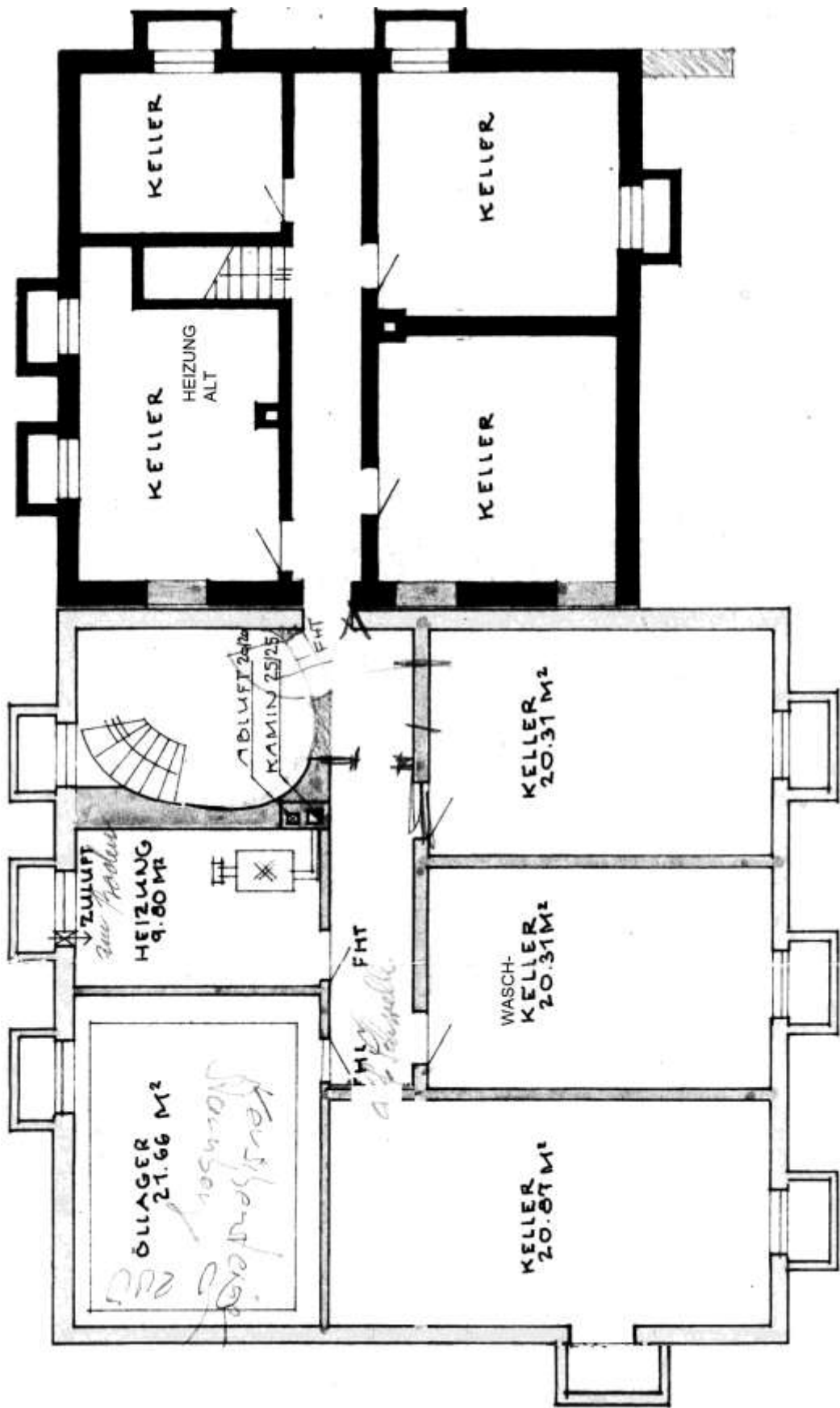


Flurkartenauszug M. ca. 1:1.000

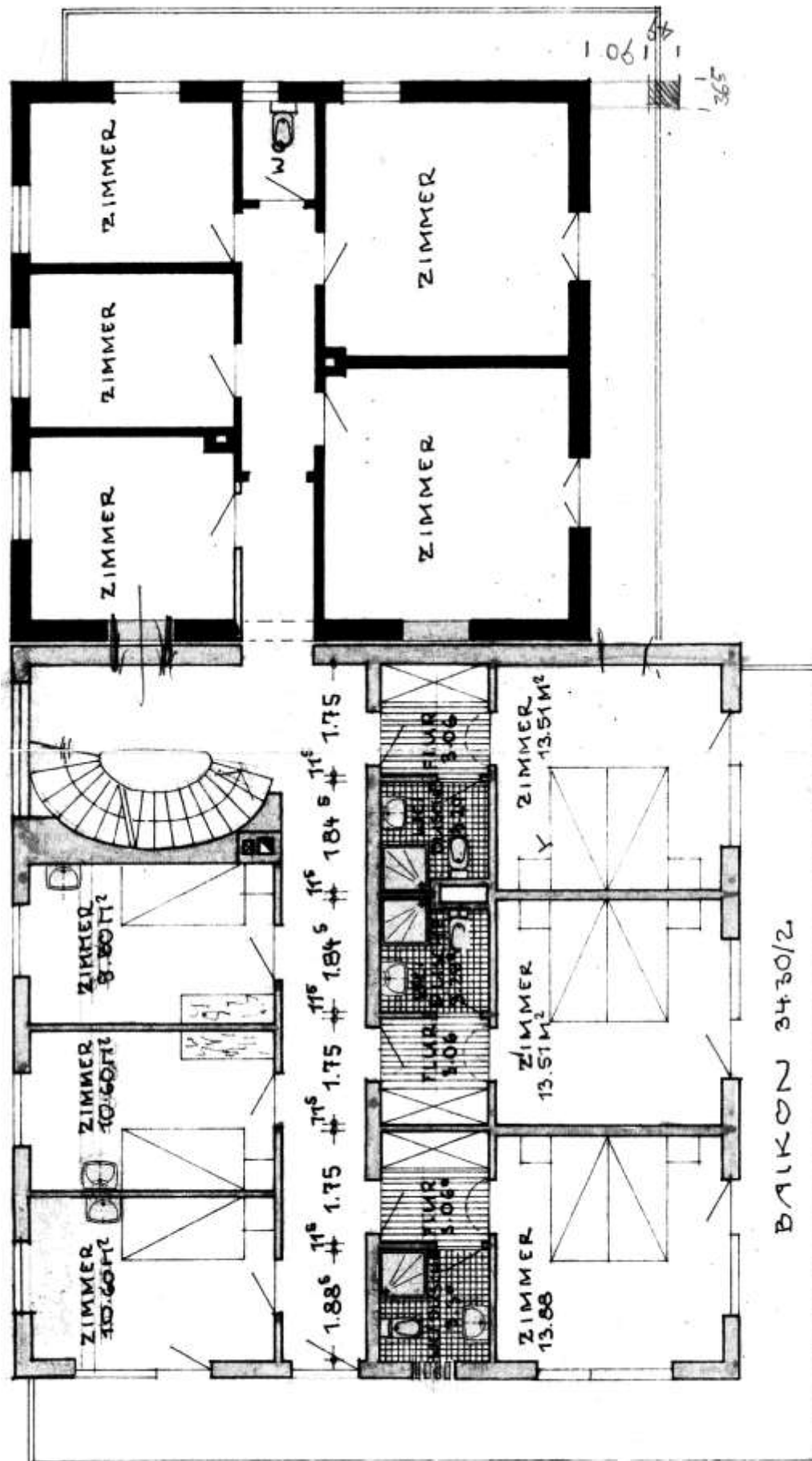
Kartengrundlage / Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)



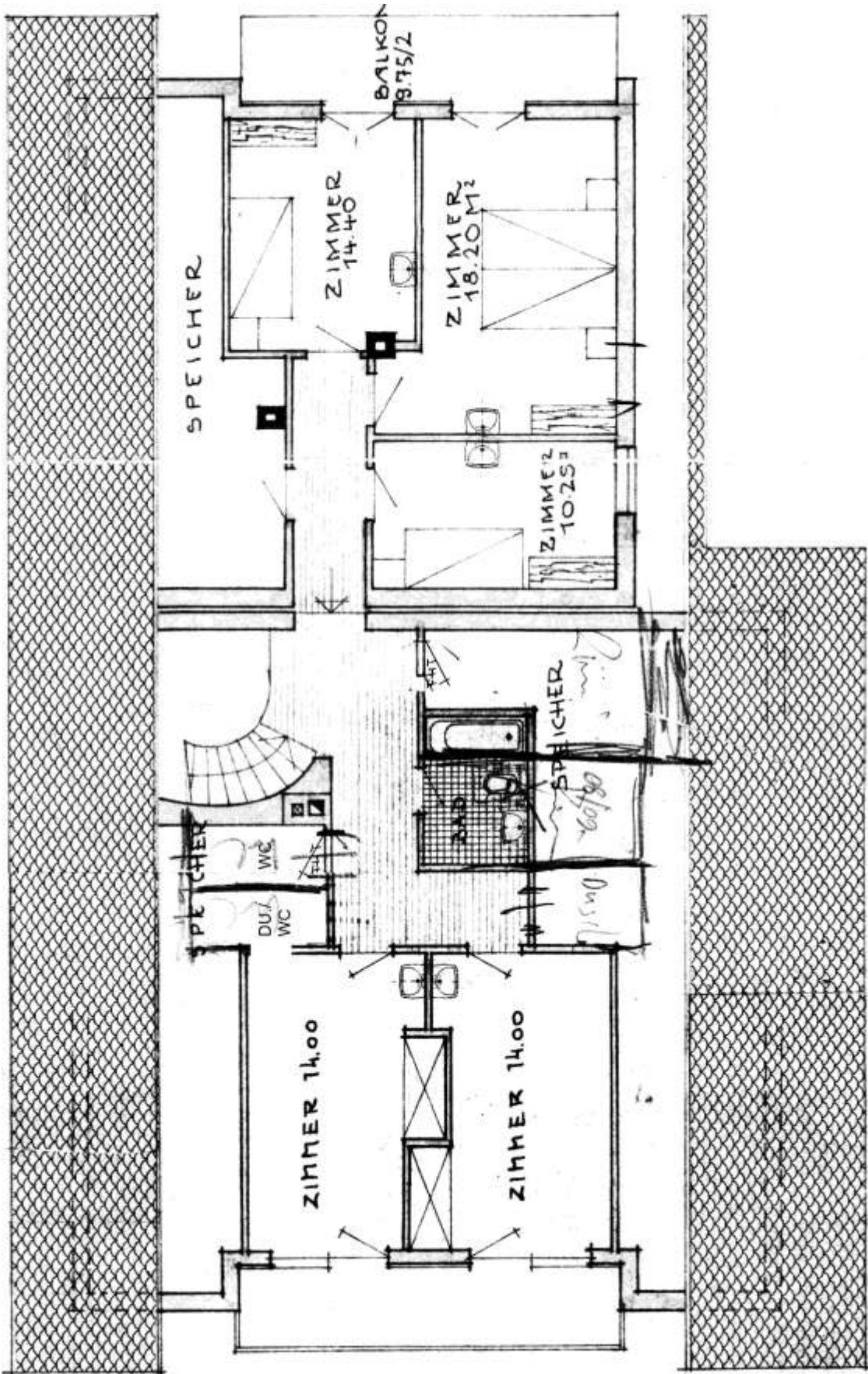
Grundriss Erdgeschoß



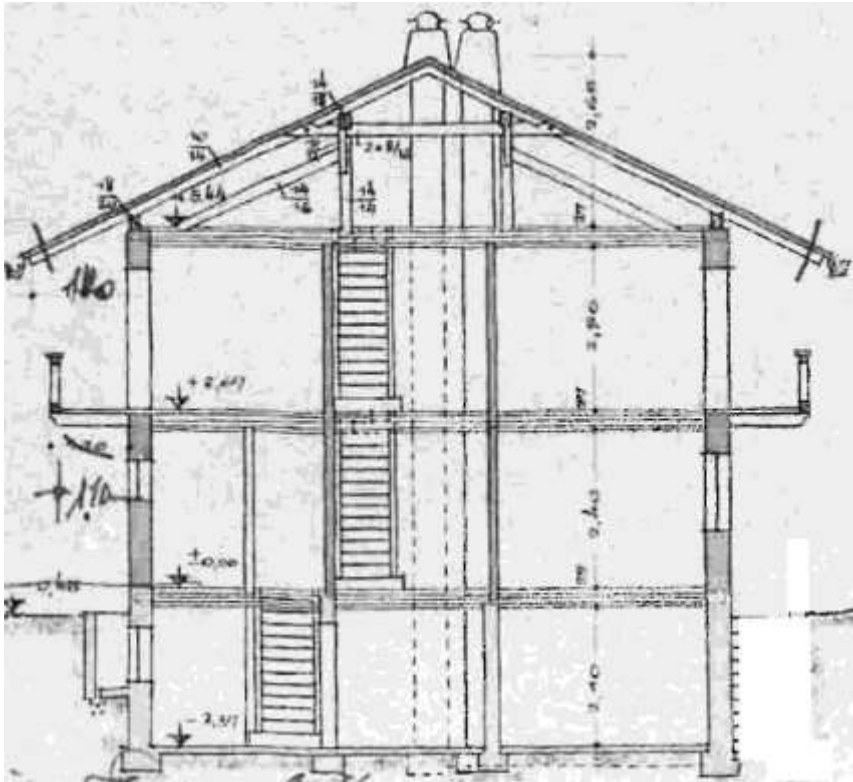
Grundriss Kellergeschoß



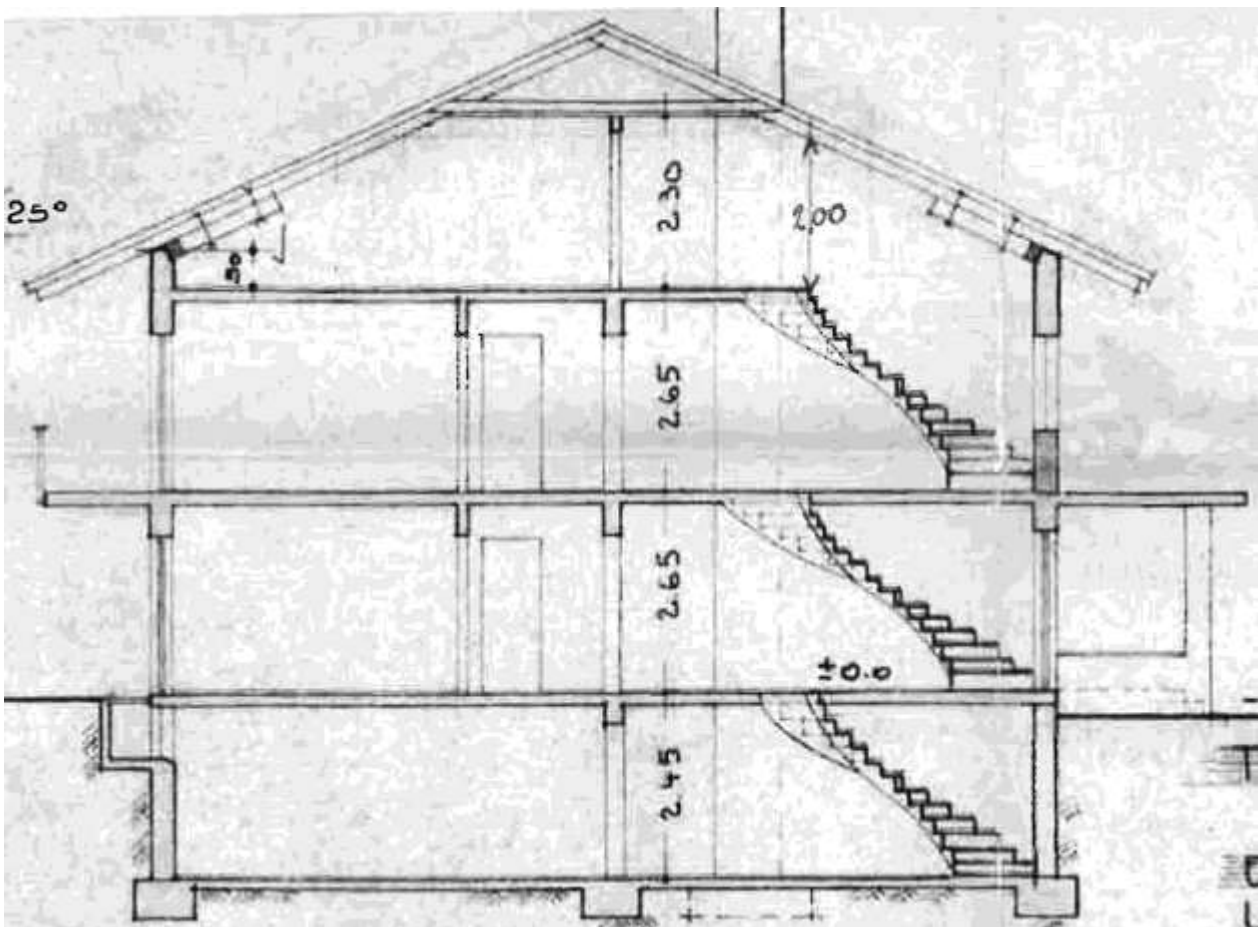
Grundriss Obergeschoß



Grundriss Dachgeschoß



Schnitt östlicher Teil (Treppe nicht aktuell)



Schnitt westlicher Teil



Ansicht von Norden



Hauseingang von Norden



Fensterdetail



Südterrasse östlicher Teil



Südfassade östlicher Teil



Ostfassade von Südosten



Südfassade westlicher Teil



Südfassade östlicher Teil



Frühstücksraum



Frühstücksraum



Küche



Zimmer EG



Dusche/WC Zimmer



Diele EG



Flur westlicher Teil



Flur östlicher Teil



Treppenhaus DG



Dusche/WC DG



Balkon DG West



WC DG



Zimmer DG West



Zimmer DG Ost



WC DG Ost



Zimmer DG Ost



Feuchtigkeitsschaden DG Ost Zimmer



Feuchtigkeitsschaden DG Ost Treppenhaus



Feuchtigkeitsschaden Ost



Heizung



Keller West Schacht



Keller Ost



Waschkeller



Keller Ost



Treppenhaus KG



Ansicht von Westen